عون الرحمن

في

تسهيل علم الفرائض

تأليف:

فضيلة الشيخ علي بن حسين بن آدم

طبعة ثالثة مصحّحة

١٤٤٥هـ = ٢٠٢٣م

كافة حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الهاتف: ٠٦١٥١٧٤٨٣٦/٠٦١٥٩٥٠٦٤٢

مقديشو صوماليا

المقدمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ عَلَّمَنَاْ شَرَاْئِعَهُ فِي الْأَحْيَاْءِ وَالْأَمْوَاْتِ، وَأَنْزَلَ ذَلِكَ عَلَىْ عَبْدِهِ فِي الْآيَاْتِ الْبَيِّنَاْتِ، وَتَوَلَّىْ بِنَفْسِهِ قِسْمَةَ الْمَوَاْرِيْثِ نَظَرًا لِمَاْ قَدْ يَحْدُثُ مِنْ خِلَاْفٍ بِشَأْنِ التَّوْرِيْثِ ، وَأَشْهَدُ أَن لَّاْ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاْ شَرِيْكَ لَهُ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَاْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَنَبِيُّهُ الرَّسُوْلُ الْعَظِيْمُ، وَالصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَاْلَمِيْنَ، وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ إِلَىْ يَوْمِ الدِّيْنِ.

وَبَعْدُ: فَيَقُوْلُ الْمُرْتَجِيْ إِلَىْ رَحْمَةِ رَبِّهِ ذِي الْقِدَمِ، الْمُسْتَعِيْنُ بِاللهِ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بْنُ آدَمَ، قَدْ سَأَلَنِيْ بَعْضُ الْمُسْتَفِيْدِيْنَ، أَنْ أُؤَلِّفَ كِتَاْبًا مُفِيْدًا لِلْمُبْتَدِئِيْنَ، وَمُذَكِّرًا لِلْمُنْتَهِيْنَ، فِيْ عِلْمِ الْفَرَاْئِضِ النَّفِيْسِ [1]، عَلَىْ مَذْهَبِ الْإِمَاْمِ ابْنِ إِدْرِيْسَ، عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ الدَّاْئِمَةُ، وَعَلَىْ سَاْئِرِ الْأَئِمَّةِ، فَأَجَبْتُهُ إِلَىْ ذَلِكَ السُّؤَاْلِ، رَاْجِيًا مِنَ اللهِ الْإِعَاْنَةَ وَالْإِكْمَاْلَ،

---

١) وعلم الفرائض هو العلم الّذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكلّ وارث. وهو يحتاج إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى وهو أن يعلم نصيب كل وارث من التركة، وعلم النسب وهو أن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت، وعلم الحساب وهو أن يعلم من أي حساب تخرج المسألة منه.

وَأَلَّفْتُ الْكِتَابَ بِالْإِبَانَةِ وَالْإِقْلَالِ، وَسَمَّيْتُهُ (عَوْنَ الرَّحْمَنِ فِي تَسْهِيْلِ عِلْمِ الفَرَائِضِ) وَأَسْاَلُ اللهَ تَعَالَىْ أَنْ يُيَسِّرَهُ عَلَى الْأَصَاغِرِ، وَأَنْ يُلْهِمَ بِتَدْرِيْسِهِ الْأَكَابِرَ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ النَّفْعَ الْعَمِيْمَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، إِنَّهُ عَلَىْ مَاْ يَشَاْءُ قَدِيْرٌ وَبِعِبَاْدِهِ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ، وَبِالْإِجَاْبَةِ جَدِيْرٌ.

الْحُقُوْقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ

إِذَاْ مَاْتَ مَنْ يُوْرَثُ عَنْهُ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ خَمْسَةُ حُقُوْقٍ مُرَتَّبَةٌ وُجُوْبًا إِنْ ضَاْقَتِ التَّرِكَةُ وَإِلَّاْ نُدِبَ التَّرْتِيْبُ أَوَّلُهَا: الْحَقُّ الْمُتَعَلِّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ كَالزَّكَاْةِ [1] والْجَاْنِيْ[2]، والْمَرْهُوْنِ [3]، ثَاْنِيْهَاْ: مُؤَنُ التَّجْهِيْزِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ [4]. ثَاْلِثُهَا: الدُّيُوْنُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذِّمَةِ لَاْ بِالْعَيْنِ كَالْحَجِّ وَالْكَفَاْرَةِ وَدُيُوْنِ الْعِبَاْدِ. رَاْبِعُهَا: الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ وَاْرِثٍ. خَاْمِسُهَا: الْإِرْثُ وَلَهُ أَرْكَاْنٌ ثَلَاْثَةٌ : مُوَرِّثٌ، وَوَاْرِثٌ، وَحَقٌّ مَوْرُوْثٌ.

---

١) وصورتها: أن تتعلق بالنصاب ويكون النصاب باقيا.

٢) وصورة الجاني: أن يقتل عبد نفسا أو يقطع طرفا خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قصاص فيه أو فيه قصاص ولكن عفي على مال أو يتلف مال إنسان ثم مات سيد العبد فيقدم المجني عليه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد.

٣) وصورة المرهون: أن يستدين عن شخص شيئا ويرهن له عينا ويموت قبل أدائه فيقدم المرتهن بالعين.

٤) أي: من غير إسراف ولاتقتير، ومؤن التّجهيز هو ما يحتاج إليه الميت من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحمل وحفر وغير ذلك، فإن فقد المال فتجهيزه على من عليه نفقته ثم بيت المال، ثم أغنياء المسلمين، نعم الزوجة التي تجب نفقتها فمؤنة تجهيزها على الزوج الموسر ولو كانت غنية، وكذا مؤنة تجهيز خادمها، وكذا مؤنة تجهيز الزوجة البائن الحامل.

ـ٦ـ

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقُ الْإِرْثِ

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِرْثَ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ: وَجُوْدِ أَسْبَابِهِ ، وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ ، وَوُجُوْدِ شُرُوْطِهِ . فَأَسْبَابُهُ أَرْبَعَةٌ : قَرَابَةٌ (١)، وَنِكَاحٌ صَحِيْحٌ (٢)، وَوَلَاءٌ (٣)، وَجِهَةُ الْإِسْلَامِ (٤).وَمَوَانِعُهُ سِتَّةٌ: الرِّقُّ(٥)، وَالْقَتْلُ (٦)، وَاخْتِلَافُ الدِّيْنِ(٧)، وَالرِّدَّةُ (٨)،

---

١) فيرث بها الأقارب وهم: الأصول والفروع والحواشي كالأخ وابن الأخ.

٢) ولو بلا وطء فيرث به كل من الزوجين الآخر.

٣) فيرث به المعتق وعصبته بالنفس العتيق ومن انتمى إليه بنسب أو ولاء لا عكسه.

٤) فيرث به بيت المال إن انتظم، بأن كان متوليه يعطي كل ذي حقه حقه، فإن لم ينتظم فلا يرث.

٥) فلا يرث من فيه رق لنقصه، ولا يورث إلا المبعض.

٦) فلا يرث من له دخل في القتل مباشرة أو سببا أو شرطا بأي وجه كان ولو بحق وإن وجب عليه قتله من مقتوله شيئا، نعم الذي يتجه أن المفتي بقتل مورثه يرث منه لأنه لا دخل له في قتله بوجه، إذ الافتاء لا يختص بأحد، وبه فارق الحاكم، وقد يرث المقتول بأن يموت الجارح قبل مجروحه.

٧) بالإسلام والكفر.

٨) فلا يرث المرتد ولا يورث.

وَاخْتِلَافُ ذَوِي الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ بِالْحَرَابَةِ وَغَيْرِهَا [١]، وَالدَّوْرُ الْحُكْمِيُّ [٢].
وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ: تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ [٣]، أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالْمَوْتَى حُكْمًا [٤] أَوْ تَقْدِيرًا [٥]، وَتَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ [٦]،

---

١) فلا توارث بين حربي ومعصوم بذمة أو أمان أو عهد لانقطاع الموالاة بينهما.

٢) وهو: أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأن يقرّ أخ حائز للتركة بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث للدور لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يكون وارثا حائزا فلا يصح إقراره فلا يثبت نسب الابن فلا يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه فيجب على المقر باطنا أن يدفع له التركة إن كان صادقا على المعتمد عند الشافعي.

٣) بمشاهدة أو بشهادة عدلين.

٤) كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته اجتهادا.

٥) كجنين انفصل ميتا في حياة أمه أو بعد موتها بجناية على أمه موجبة للغرة.

٦) ولومات متورثان بغرق ونحوه معا لم يرث أحدهما من الآخر لانتفاء الشرط.

وصور المسألة خمس: الأولى العلم بالمعية، والثانية العلم بالسبق وعين السابق، والثالثة الجهل بالمعية والسبق، والرابعة الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق، والخامسة التباس السابق بعد معرفة عينه، ففي الصورة الأخيرة

أَوْ إِلْحَاْقُهُ بِالْأَحْيَاْءِ تَقْدِيْرًا (١)، وَتَحَقُّقُ وُجُوْدِ الْوَاْرِثِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَلَوْ نُطْفَةً ، وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ كَالْقَرَاْبَةِ ، وَالنِّكَاْحِ، وَبِدَرَجَةِ قَرَاْبَةِ الْوَاْرِثِ كَالْبُنُوَّةِ، وَالْأُخُوَّةِ، وَبُنُوَّةِ الْأُخُوَّةِ تَفْصِيْلًا (٢).

الْوَرَثَةُ الْمُجْمَعُ عَلَىْ تَوْرِيْثِهِمْ

الْوَاْرِثُوْنَ مِن الذُّكُوْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ: الْاِبْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، وَالْأَبُ وَأَبُوْهُ وَإِنْ عَلَاْ، وَالْأَخُ الشَّقِيْقُ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأُمِّ، وَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيْقِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَإِنْ نَزَلَاْ، وَالْعَمُّ الشَّقِيْقُ، وَالْعَمُّ لِلْأَبِ وَإِنْ بَعُدَاْ، وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيْقِ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَإِنْ سَفَلَاْ، وَالزَّوْجُ، وَذُو الْوَلَاْءِ.

يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح، وفي الصورة الثانية تقسم التركة، وفي الثلاثة الباقية تركة كل من الميتين بغرق ونحوه لباقي ورثته.

١) كالحمل.

٢) وهذا الشرط مختص بالقاضي والمفتي فلا يكتفي بقول الشاهد: هذا وارث فلان الميت حتى يعين الجهة التي اقتضت الإرث منه ولايكتفي بقوله: هو ابن عمه؛ لصدقه بالقريب والبعيد حتى يبين الدرجة التي حل فيها تفصيلا، بأن يبيّن قوتها وضعفها، كأن يقول: هو ابن عمه بلاواسطة لأبوين أو لأب.

وَالْوَارِثَاْتُ مِنَ الْإِنَاْثِ عَشْرٌ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الْاِبْنِ، وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأُمُّ ، وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ، وَالْجَدَّةُ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَتَاْ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ، وَالزَّوْجَةُ، وَذَاْتُ الْوَلَاْءِ (١).

الْفُرُوْضُ وَأَصْحَاْبُهَاْ

الْفُرُوْضُ الْمَذْكُوْرَةُ فِيْ كِتَاْبِ اللهِ تَعَاْلَىْ سِتَّةٌ: النِّصْفُ ، وَالرُّبُعُ ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَاْنِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ، وَالسَّاْبِعُ ثُلُثُ الْبَاْقِيْ، وَهُوَ ثَاْبِتٌ بِالِاجْتِهَاْدِ. وَأَصْحَاْبُهَاْ عَشَرَةٌ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الْاِبْنِ، وَالْأُخْتُ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَوَلَدُ الْأُمِّ، وَالْأَبُ مَعَ الابْنِ أَوْ ابْنِ الْاِبْنِ، وَالْجَدُّ مَعَ أَحَدِهِمَاْ.

---

١) فائدة: اعلم أن المجمع على توريثهم خمسة وعشرون، وأن من يرث بالفرض ولو مع التعصيب ثلاثة عشر، أربعة من الذكور: الزوج، والأب، والجد، والأخ للأم، وتسعة من الإناث غير ذات الولاء، وأن من يرث بالفرض فقط سبعة: الزوجان، والجدتان، والأم، وولداها، وأن من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة اثنان: الأب، والجد، وأن من يرث كذلك ولا يجمع بينهما أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، وأن من يرث بالتعصيب فقط اثنا عشر وهم: الابن وابنه، والأخوان لغير الأم، وابناهما، والعمان، وابناهما، وصاحبا الولاء، والله أعلم.

فَرْضُ الزَّوْجَيْنِ

فَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَهُ النِّصْفُ إِذَاْ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَاْرِثٌ (١)، وَلَهُ الرُّبُعُ إِذَاْ كَاْنَ لِزَوْجَتِهِ ذَلِكَ (٢).

---

١) أي: بالقرابة الخاصّة، وذلك:

- بأن لم يكن لها فرع أصلا، كزوج وأب وجدّ: أصل المسألة اثنان: للزوج النصف واحد، وللأب الباقي واحد، ولا شيء للجد لحجبه بالأب.
- أو كان لها فرع غير وارث، كزوج وجدّ وابن أخ وابن قاتل: أصل المسألة اثنان: للزوج النصف واحد، وللجد الباقي واحد ولا شيء لابن الأخ لحجبه بالجد، ولا شيء للابن القاتل لحجبه بالوصف.
- أو فرع وارث بالقرابة العامة، كزوج وابن بنت: أصل المسألة اثنان: للزوج النصف واحد، ولابن البنت الباقي واحد.

٢) أي الفرع الوارث، وذلك:

- بأن كان لها ابن، كزوج وابن وابن ابن: أصل المسألة أربعة: للزوج الربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة، ولا شيء لابن الابن لحجبه بالابن.
- أو بنت، كزوج وبنت وأخ شقيق وأخ لأب: أصل المسألة أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان ، وللأخ الشقيق الباقي واحد، ولا شي للأخ للأب لحجبه بالشقيق.

وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَهَا الرُّبُعُ إِذَاْ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَاْ فَرْعٌ وَاْرِثٌ (١)،

- أوابن ابن، كزوج وابن ابن وابن ابن ابن: أصل المسألة أربعة: للزوج الربع واحد، ولابن الابن الباقي ثلاثة، ولا شيء لابن ابن الابن لحجبه بابن الابن.
- أو بنت ابن، كزوج وبنت ابن وأخ لأب وابن أخ ولو شقيقا: أصل المسألة أربعة: للزوج الربع واحد، ولبنت الابن النصف اثنان، وللأخ للأب الباقي واحد، ولا شيء لابن الأخ لحجبه بالأخ للأب.

١) أي بالقرابة الخاصّة، وذلك:

- بأن لم يكن له فرع أصلا، كزوجة وأب وأخ: أصل المسألة أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأب الباقي ثلاثة، ولا شيء للأخ لحجبه بالأب.
- أو كان له فرع غير وارث، كزوجة وأخ شقيق وعمّ وابن كافر: أصل المسألة أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأخ الشقيق الباقي ثلاثة، ولا شي للعم لحجبه بالأخ الشقيق، ولا شيء للابن الكافر لحجبه بالوصف.
- أو فرع وارث بالقرابة العامة، كزوجة وبنت بنت: أصل المسألة أربعة: للزوجة الربع واحد، ولبنت البنت الباقي ثلاثة.

وَلَهَا الثُّمُنُ إِذَاْ كَاْنَ لِزَوْجِهَاْ مَنْ ذُكِرَ (١)، وَلِلزَّوجَاْتِ مَاْ لِلْوَاْحِدَةِ مِنَ الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ.

---

١) بأن كان له ابن، كزوجة وابن : أصل المسألة ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللابن الباقي سبعة، ولا شيء للأخ لحجبه بالابن.

- أو بنت، كزوجة وبنت وابن أخ شقيق وابن أخ لأب: أصل المسألة ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، ولابن الأخ الشقيق الباقي ثلاثة، ولا شيء لابن الأخ للأب لحجبه بابن الأخ الشقيق.
- أو ابن ابن، كزوجة وابن ابن وأخ: أصل المسألة ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، ولابن الأخ الشقيق الباقي ثلاثة، ولا شيء لابن الأخ للأب لحجبه بابن الأخ الشقيق.
- أو بنت ابن، كزوجة وبنت ابن وأخ شقيق وابن أخ ولو شقيقا: أصل المسألة ثمانية: للزوجة الثمن واحد، ولبنت الابن النصف أربعة، وللأخ الشقيق الباقي ثلاثة، ولا شيء لابن الأخ لحجبه بالأخ الشقيق.

(تنبيه) لو أقام رجل بينة على ميت مفقود أوملفوف بأنه زوجته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة بأنه زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه للضرورة فإذا هو خنثى له الآلتان فبينة الرجل أولى لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى وهذا هو المعتمد.

فَرْضُ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ

وَأَمَّا الْأُمُّ فَلَهَاْ الثُّلُثُ إِذَاْ لَمْ يَكُنْ لِمَيِّتِهَاْ فَرْعٌ وَاْرِثٌ، وَلَاْ عَدَدٌ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاْتٍ ، وَلَاْ أَبٌ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (١)، وَلَهَا السُّدُسُ مَعَ الْفَرْعِ الْوَاْرِثِ (٢)، أَوْ مَعَ الْاِثْنَيْنِ فَصَاْعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاْتِ وَلَوْ مَحْجُوبَيْنِ بِغَيْرِهِمَا (٣)، وَلَهَاْ ثُلُثُ الْبَاْقِيْ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاْهُمَاْ: زَوْجٌ وَأَبَوَاْنِ (٤)، ثَاْنِيَتُهُمَاْ: زَوْجَةٌ وَأَبَوَاْنِ (٥).

---

١) كأمّ وزوج وأخ شقيق وابن قاتل وابن بنت: أصل المسألة ستّة للأمّ الثّلث اثنان لعدم من يحجبها منه وللزّوج النّصف ثلاثة وللشّقيق الباقي واحد ولاشيء للابن لقيام المانع عليه ولاشيء لابن البنت لأنّه من ذوي الأرحام.

٢) كأمّ وبنت ابن وابن ابن ابن: أصل المسألة ستّة للأمّ السّدس واحد لوجود الفرع الوارث ، ولبنت الابن النّصف ثلاثة والباقي وهو واحد لابن ابن الابن.

٣) كأمّ وأخوين لأمّ وجدّ: أصل المسألة ستة: للأم السدس واحد، وللجد الباقي خمسة، ولا شي للأخوين للأم لحجبهما بالجد.

٤) أصل المسألة ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان.

٥) أصل المسألة أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان.

وَأَمَّا الْجَدَّةُ فَلَهَا السُّدُسُ إِنْ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ (١)، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ جَدَّاتٌ (٢) مُتَحَاذِيَاتٌ (٣) أَوْ بُعْدَاهُنَّ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (٤) فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ.

فَرْضُ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الْإِبْنِ

وَأَمَّا الْبِنْتُ فَلَهَا النِّصْفُ إِذَا انْفَرَدَتْ (٥)، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ (٦)،

---

١) بأن أدلت بمحض إناث كأم أم الأم أو بمحض ذكور كأم أبي الأب أو بمحض إناث إلى محض ذكور كأم أم الأب، أما إن أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم فلاترث بالقرابة الخاصة لأنها من ذوي الأرحام.

٢) أعني: جدتين فأكثر لأن المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد ولايرث من جهة الأم إلا واحدة دائما وإنما يقع التعدد في التي من قبل الأب.

٣) كأم الأم، وأم الأب، وكأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب.

٤) كأم الأب وأم أم الأم، وكأم أبي الأب، وأم أم الأب، وأم أم أم الأم.

٥) كبنت وأب وعمّ: أصل المسألة اثنان: للبنت النصف واحد، وللأب الباقي فرضا وتعصيبا، ولا شيء للعم لحجبه بالأب.

٦) كبنتين وجدّ وعمّ: أصل المسألة ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، وللجد الباقي فرضا وتعصيبا، ولا شيء للعم لحجبه بالجد.

وَأَمَّا بِنْتُ الْاِبْنِ فَلَهَا النِّصْفُ إِنْ كَانَتْ وَاْحِدَةً (١)، وَلِلْاِثْنَتَيْنِ الْمُتَحَاْذِيَتَيْنِ فَصَاْعِدًا الثُّلُثَانِ عِنْدَ فَقْدِ وَلَدِ الصُّلْبِ (٢)، فَإِنْ وُجِدَتْ مِنْهُ بِنْتٌ وَاْحِدَةٌ فَلِبِنْتِ الْاِبْنِ وَاْحِدَةً ، أَوْ أَكَثَرَ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (٣).

فَرْضُ الْأُخْتِ الشَّقِيْقَةِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ

وَأَمَّا الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ فَلَهَا النِّصْفُ إِذَا انْفَرَدَتْ (٤)،

---

١) كبنت ابن وأب وابن عم: أصل المسألة اثنان: لبنت الابن النصف واحد، وللأب الباقي فرضا وتعصيبا، ولا شيء لابن العم لحجبه بالأب.

٢) كبنتي ابن وابن ابن ابن وابن عمّ: أصل المسألة ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان اثنان، ولابن ابن الابن الباقي واحد، لأنه لا يعصبهما إذا كان لهما فرض، ولا شيء لابن العم لحجبه بابن ابن الابن.

٣) كبنت وبنت ابن وابن أخ وعمّ: أصل المسألة ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، ولابن الأخ الباقي اثنان، ولا شيء للعم لحجبه بابن الأخ.

وكبنت وبنتي ابن وعمّ شقيق وعمّ لأب: أصل المسألة ستة: وتصح من اثنى عشر، للبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس اثنان، وللعم الشقيق الباقي أربعة، ولا شيء للعم للأب لحجبه بالعم الشقيق.

٤) كأخت لأبوين وعمّ ولو لأب، وابن عمّ ولو شقيقا:أصل المسألة اثنان: للأخت للأبوين النصف واحد، وللعم الباقي واحد، ولا شيء لابن العم لحجبه بالعم.

وَالثُّلُثَانِ إِذَاْ تَعَدَّدَتْ [١]، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ النِّصْفُ إِذَا انْفَرَدَتْ ([٢])، وَالثُّلُثَانِ إِذَاْ تَعَدَّدَتْ عِنْدَ فَقْدِ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ ([٣])، فَإِنْ وُجِدتْ مِنْهُ شَقِيْقَةٌ وَاْحِدَةٌ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَاْحِدَةً ، أَوْ أَكْثَرَ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ([٤]).

---

١) كأختين لأبوين وابن عمّ شقيق، وابن عمّ لأب: أصل المسألة ثلاثة: للأختين للأبوين الثلثان اثنان، ولابن العم الشقيق الباقي واحد، ولا شيء لابن العم للأب لحجبه بابن العم الشقيق.

٢) كأخت لأب وابن عمّ ولو لأب، وابن ابن عمّ ولو شقيقا: أصل المسألة اثنان:للأخت للأب النصف واحد، ولابن العم الباقي واحد، ولا شيء لابن ابن العم لحجبه بابن العم الأقرب منه.

٣) كأختين لأب وابن ابن عمّ شقيق، وَابْنِ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ: أصل المسألة ثلاثة: للأختين للأب الثلثان اثنان، ولابن ابن العم الشقيق الباقي واحد، ولا شيء لابن ابن العم للأب لحجبه بابن ابن العم الشقيق.

٤) كأخت شقيقة وأخت لأب، وابن أخ وبنته: أصل المسألة ستة: للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت للأب السدس واحد، ولابن الأخ الباقي اثنان، ولا شيء لبنت الأخ لأنها من ذوي الأرحام.

وكأخت شقيقة وأختين لأب، وابن عمّ وبنته: أصل المسألة ستة: وتصح من اثنى عشر، للأخت الشقيقة النصف ستة، وللأختين للأب السدس اثنان، ولابن العم الباقي أربعة، ولا شيء لبنت العم لأنها من ذوي الِأرحام.

فَرْضُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ

وَأَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ فَلِلْوَاحِدِ السُّدُسُ (١)، وَلِلْاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ (٢)، ذُكُوْرُهُمْ وَإِنَاْثُهُمْ فِيْهِ سَوَاْءٌ. (٣).

فَرْضُ الْأَبِ وَالْجَدِّ

وَأَمَّا الْأَبُ فَلَهُ السُّدُسُ مَعَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ (٤)،

---

١) كأخ لأمّ وأخ لغير أمّ وابن عمّ: أصل المسألة ستة: للأخ للأم السدس واحد، وللأخ لغير الأم الباقي خمسة، ولا شيء لابن العم لحجبه بالأخ لغير الأم، ولوكان بدل الأخ للأمّ أخت لأمّ كان الحكم كذلك.

٢) كأخوين لأمّ وأخت لأمّ وعمّ وعمّة: أصل المسألة ثلاثة، وتصح من تسعة: لأولاد الأم الثلث ثلاثة، لكل منهم واحد، وللعم الباقي ستة، ولا شيء للعمة لأنها من ذوي الأرحام.

٣) (فائدة) قال الفرضيون: أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء: أحدها ذكرهم يدلي بأنثى ويرث بالقرابة الخاصة، ثانيها يحجبون من يدلون به حجب نقصان، ثالثها يرثون مع من يدلون به، رابعها تقاسمهم بالسوية، خامسها ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة.

٤) كأب وابن: أصل المسألة ستة: للأب السدس واحد، وللابن أو ابن الابن الباقي خمسة.

وكأب وبنت: أصل المسألة بالاختصار اثنان: للبنت النصف واحد، وللأب الباقي فرضا وتعصيبا.

وَأَمَّا الْجَدُّ فَلَهُ السُّدُسُ مَعَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ (١)، إِنْ لَمْ يُدْلِ بِأُنْثَىْ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامِ عَلَىْ مِيْرَاْثِ الْجَدِّ مُسْتَوْفًى.

مِيْرَاْثُ الْعَصَبَةِ

وَالْبَاْقِيْ بَعْدَ الْفُرُوْضِ أَوْ كُلُّ التَّرِكَةِ لِابْنٍ ، ثُمَّ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ أَبٍ، ثُمَّ جَدٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَيُقَدَّمُ الشَّقِيْقُ عَلَىْ الْأَخِ لِلْأَبِ ، ثُمَّ ابْنِ أَخٍ شَقِيْقٍ، ثُمَّ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ، وَإِنْ نَزَلَاْ ، ثُمَّ عَمٍّ شَقِيْقٍ ، ثُمَّ عَمٍّ لِأَبٍ، ثُمَّ ابْنِ عَمٍّ شَقِيْقٍ ، ثُمَّ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ ، وَإِنْ سَفَلَاْ، ثُمَّ الْمُعْتِقِ ذَكَرًا كَاْنَ أَوْ أُنْثَى، ثُمَّ عَصَبَتِهِ بِالنَّفْسِ، وَتَرْتِيْبُهُمْ كَتَرْتِيْبِ عَصَبَةِ النَّسَبِ، لَكِنْ أَخُو الْمُعْتِقِ وَابْنُ أَخِيْهِ وَإِنْ نَزَلَ مُقَدَّمَاْنِ عَلَىْ جَدِّهِ ، وَعَمُّ الْمُعْتِقِ وَابْنُ عَمِّهِ عَلَىْ أَبِي الْجَدِّ، ثُمَّ بَيْتِ الْمَاْلِ إِنِ انْتَظَمَ (٢).

---

١) كأبي الأب وابن الابن: أصل المسألة ستة: لأبي الأب السدس واحد، ولابن الابن الباقي خمسة.

وكأبي الأب وبنتى ابن: أصل المسألة بالاختصار ثلاثة: لبنتى الابن الثلثان اثنان، ولأبي الأب الباقي فرضا وتعصيبا.

٢) والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير، فأما العصبة بالنفس فكل ذي ولاء وكل ذكر نسيب يدلي إلى الميت بلا واسطة أوبواسطة محض ذكور، وأما العصبة مع الغير فاثنتان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، والأخت للأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، وأما العصبة بالغير فأربع:

وَالَّذِيْنَ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاْتِهِمْ أَرْبَعَةٌ فَقَطْ، الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ الشَّقِيْقُ وَالْأَخُ لِأَبٍ، وَالْجَدُّ كَالأَخِ فَيُعَصِّبُ الشَّقِيْقَةَ وَالْأُخْتَ لِأَبٍ، وَأَيْضًا تَصِيْرَاْنِ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ(١)، وَإِذَا اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوْضُ التَّرِكَةَ سَقَطَتِ الْعَصَبَةُ (٢)، إِلَّاْ الْأَخَ الشّقِيْقَ فِي الْمُشَرَّكَةِ وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَاْ أُمٍّ وَأَخٌ شَقِيْقٌ (٣).

البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر أو مع الجد، والأخت للأب فأكثر مع الأخ للأب فأكثر أو مع الجد، ويعصب بنت ابن لا فرض لها ابن ابن ليس أعلى منها كبنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن، فأصل المسألة ثلاثة، وتصح من تسعة، للبنتين الثلثان ستة، ولابن الابن اثنان، ولبنت الابن واحد.

١) فمتى عصّب الذّكور الإناث كان لكلّ ذكر مثل حظّ الأنثيين، وحيث صارت الأخت الشقيقة أو لأب منفردة أو متعددة عصبة مع البنت فصاعدا أو مع بنت الابن فصاعدا أو معهما صارت كأخيها إرثا وحجبا فتأخذ ما فضل عن الفروض، وتحجب من يحجبه أخوها المساوى لها.

٢) كزوج وأخت لغير أم وعم: أصل المسألة اثنان: للزوج النصف واحد، وللأخت لغير الأم النصف واحد، ولا شيء للعم لحجبه بالاستغراق.

٣) أصل المسألة ستة، وتصح من ثمانية عشر: للزوج النصف تسعة، وللأم السدس ثلاثة، ولكل من ولد الأم والأخ الشقيق اثنان.

مِيْرَاْثُ مَنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ جِهَتَاْنِ

وَمَنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ جِهَتَاْ فَرْضٍ وَتَعْصِيْبٍ كَزَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ أَوِ ابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ (١) وَرِثَ بِهِمَاْ ، وَلَاْ يُقَدَّمُ بِهَاْ عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَيْسَ أَخًا لِأُمٍّ ، إِلَّاْ فِيْ وَلَاْءٍ (٢)، وَمَنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ جِهَتَاْ فَرْضٍ وَرِثَ بِالْحَاْجِبَةِ لِلْأُخْرَىْ (٣) أَوْ عَاْدِمَةِ الْحَجْبِ أَصَاْلَةً (٤) أَوْ قَلِيْلَةِ الْحَجْبِ (٥) فَإِنْ حُجِبَتْ فَبِكَثِيْرَةِ الْحَجْبِ (٦).

---

١) بأن يتعاقب أخوان على امرأة بوطء نكاح أو شبهة وتلد لكل ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه.

٢) كابنِ عمِّ المعتقِ هو أخوه لأمِّه، وابنِ عمِّهِ ليس أخاه لأمّه: فالتركة كلها لابن عم المعتق الذي هو الأخ للأم، ولا شيء للآخر.

٣) كبنت هي أخت لأم: فترث بالبنوة لأن البنوة تحجب الأخوة لأم.

٤) كأم هي أخت لأب فترث الأمومة لأن الأمومة لا تحجب، والأخت للأب تحجب بجمع.

٥) كأم أم هي أخت لأب: فترث بالجدودة فقط لأن أم الأم لا يحجبها إلا الأم، والأخت يحجبها جمع.

٦) كما إذا مات ولد عن أمه وأمها التي هي أخته لأبيه: فتأخذ أمه الثلث، وأم أمه النصف بالأخوة، لأن جدودتها سقطت بالأم.

الْحَجْبُ

وَيَحْجُبُ الْجَدَّ مُتَوَسِطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ (١)، وَتَحْجُبُ الْجَدَّةَ لِأُمٍّ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَيِّتِ (٢)، وَيَحْجُبُ الْجَدَّةَ لِأَبٍ أَصْلُ صَحِيْحٌ أَقْرَبُ مِنْهَا (٣) إِلَّا الْجَدَّ الَّذِيْ لَمْ تُدْلِ بِهِ (٤). وَيَحْجُبُ بِنْتَ الابْنِ ابْنٌ وَكَذَا بِنْتَانِ إِنْ لَمْ تُعَصَّبْ . وَيَحْجُبُ الْأُخْتَ لِلْأَبَوَيْنِ ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ وأَبٌ. وَيَحْجُبُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ هَؤُلَاءِ اَلثَّلَاثَةُ وَشَقِيْقٌ وَشَقِيْقَةٌ عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ وَكَذَا شِقِيْقَتَانِ ذَوَاتَا فَرْضٍ إِنْ لَمْ تُعَصَّبْ . وَيَحْجُبُ وَلَدَ الْأُمِّ فَرْعٌ وَارِثٌ وَأَصْلٌ عَاصِبٌ (٥)،

---

١) والمتوسط يشمل اثنين: الأب والجد الصحيح الأقرب.

٢) وهي تشمل اثنتين: الأمّ وأمّ أمّ أقرب.

٣) والأصل الصحيح الأقرب يشمل أربعة: الأب والأم والجد الصحيح الأقرب والجدة الصحيحة القربى ولو من قبل الأم.

٤) كأم أمّ الأب مع أبي الأب.

٥) فالفرع الصحيح يشمل أربعة: الابن وابن الابن وإن سفل والبنت وبنت الابن وإن سفل والأصل العاصب يشمل اثنين: الأب والجد الصحيح وإن علا كان المجموع ستة, فتلخص أن ولد الأم يحجبه واحد من ستة ولاتحجبه الأم وإن أدلى بها لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به إما اتحاد جهتهما في الإرث كالجد مع الأب والجدة مع الأم، أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد كالأب مع الأخ، وأما الأم مع ولدها فليست

وَيَحْجُبُ كُلَّ عَاْصِبٍ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيْبِ عَاْصِبٌ أَقْرَبُ مِنْهُ جِهَةً ثُمَّ أَقْرَبُ مِنْهُ دَرَجَةً ثُمَّ أَقْوَىْ مِنْهُ قَرَاْبَةً (١).

كذلك لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة ولاتستحق جميع التركة إذا انفردت.

١) جهات العصوبة سبع مرتبة: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنوة الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. فأما قرب الدرجة فهو: الإدلاء بلاواسطة أو بواسطة أقلّ عند اتّحاد الجهة واختلاف الدرجة، كابن مع ابن ابن، وكابن ابن أخ ولو لأب مع ابن ابن ابن أخ ولو شقيقا، وأمّا قوّة القرابة فهى: الإدلاء بأصلين عند اتّحاد الجهة واستواء الدرجة كالأخ الشقيق مع الأخ لأب.

فابن الابن يحجبه اثنان: ابن ، وابن ابن أقرب منه لقرب الدّرجة. والأب يحجبه من جهة التّعصيب اثنان: ابن وابنه وإن نزل لقرب الجهة. والجدّ يحجبه من جهة تعصيبه أربعة: ابن وابنه وإن سفل وأب وجد أقرب منه لقرب الجهة. والأخ الشّقيق يحجبه ثلاثة: ابن وابن ابن وإن نزل وأب لقرب الجهة، والأخ للأب يحجبه خمسة: هؤلاء الثّلاثة لقرب الجهة وأخ شقيق وشقيقة عصبة مع الغير لقوّة القرابة. وابن الأخ الشّقيق يحجبه تسعة: هؤلاء الخمسة وجدّ وأخ لأب وأخت لأب عصبة مع الغير لقرب الجهة، وابن أخ أقرب منه ولو لأب لقرب الدّرجة. وابن الأخ للأب يحجبه عشرة: هؤلاء التّسعة لقرب الجهة ماعدا ابن الأخ الأقرب منه فيحجبه لقرب الدّرجة وابن أخ شقيق في درجته لقوّة القرابة. والعمّ الشّقيق يحجبه هؤلاء العشرة لقرب

مِيْرَاْثُ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ

إِذَا اجْتَمَعَ جَدٌّ وَإِخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (١) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاْحِبُ فَرْضٍ فَلِلْجَدِّ خَيْرُ الْأَمْرَيْنِ: ثُلُثِ جَمِيْعِ الْمَاْلِ وَالْمُقَاْسَمَةِ كَأَخٍ، فَإِنِ اسْتَوَىْ لَهُ الْأَمْرَاْنِ أَخَذَ ثُلُثَ الْمَاْلِ ، وَالْمَقَاْسَمَةُ خَيْرٌ لَهُ

الجهة. والعمّ للأب يحجبه أحد عشر: هؤلاء العشرة لقرب الجهة والعمّ الشّقيق لقوّة القرابة. وابن العمّ الشّقيق يحجبه ثلاثة عشر: هؤلاء الأحد عشر والعمّ للأب وابن عمّ أقرب منه ولو لأب، العشرة الأول لقرب جهتهم، والثّلاثة الأخيرة لقرب درجتهم. وابن العمّ للأب يحجبه أربعة عشر: هؤلاء الثّلاثة عشر وابن عمّ شقيق في درجته، العشرة الأوّل لقرب جهتهم، والثّلاثة الّتي تليهم لقرب درجتهم، والرّابع عشر لقوّة القرابة، والمعتق يحجبه عصبة النّسب لقرب جهتهم. وعصبة المعتق يحجبهم عصبة النّسب لقرب جهتهم والمعتق لقرب درجته.

[تنبيه]: شرط الحاجب أن لايقوم به مانع وأن لايُحجَب بالشّخص حرمانا ، فالمحجوب بالوصف (بالمانع) كالقتل والرّدّة وجوده كعدمه فلايحجب أحدا حرمانا ولانقصانا، والمحجوب بالشّحص حرمانا لايحجب أحدا حرمانا مطلقا ولا نقصانا إلا أما وجدا.

١) إذا أطلق الجدّ في علم المواريث فيراد به الجدّ الصّحيح، والمراد بالإخوة الواحد فأكثر من الذّكور أو الإناث أو منهما.

مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فِيْمَاْ إِذَاْ كَانُوْا دُوْنَ مِثْلَيْهِ (١)، وَالثُّلُثُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُقَاْسَمَةِ فِيْمَاْ إِذَاْ زَاْدُوْا عَلَىْ مِثْلَيْهِ (٢) ، وَيَسْتَوِيْ لَهُ الْأَمْرَاْنِ فِيْمَاْ إِذَاْ كَاْنُوْا مِثْلَيْهِ (٣).

---

١) وذلك في خمس صور: وهي أن يكون مع الجد أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت: فللجد بالمقاسمة النصف في الأولى والثالثة وله في الثانية الثلثان وله في الرابعة والخامسة الخمسان وذلك أكثر من ثلث التركة.

٢) لظهور أن المقاسمة حينئذ لا تعطيه إلا أقل من الثلث، كجد وأخوين وأخت، أو خمس أخوات، أو ثلاث أخوات وأخ أو إلى فوق ذلك، ولا تنحصر صوره في عدد لعدم انحصار الزيادة، وأقلها أن يزيدوا على مثلي الجد بنصف المثل فله في كل ذلك ثلث التركة والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.

٣) وذلك في ثلاث صور: وهي أن يكون مع الجد أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان ففي الصور الثلاث يستوى للجد المقاسمة وثلث التركة فيأخذ الثلث ويأخذ من معه ما بقي، فأصل المسألة الأولى ثلاثة للجد واحد ولكل من الأخوين واحد، وأصل الثانية ستة فللجد اثنان ولكل واحدة من الأ خوات الأربع واحد ، وأصل الثالثة ستة فللجد اثنان وللأخ اثنان ولكل من الأختين واحد.

أَمَّاْ إِذَاْ كَاْنَ مَعَهُمْ صَاْحِبُ فَرْضٍ (١) وَبَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوْضِ أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ فَلِلْجَدِّ الْأَكْثَرُ مِنْ ثَلَاْثَةِ أَشْيَاْءَ : ثُلُثِ الْبَاْقِيْ، وَالْمُقَاْسَمَةِ ، وَسُدُسِ التَّرِكَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاْحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاْثَةِ أَكْثَرَ بِأَنِ اسْتَوَتْ كُلُّهَاْ فِي الْقَدْرِ أَوِ اثْنَاْنِ مِنْهَاْ فِيْهِ ، وَالثَّاْلِثُ أَقَلُّ مِنْهُمَاْ فَلِلْجَدِّ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمُوْرِ أَوِ الْأَمْرَيْنِ.

كَيْفِيَّةُ مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ أَوِ الْمُسَاْوَاْةِ

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَاْ كَاْنَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَمَاْ دُوْنَهُ فَالْمُقَاْسَمَةُ أَكْثَرُ إِنْ كَاْنَ الْإِخْوَةُ دُوْنَ مِثْلَيْهِ (٢) فَإِنْ كَاْنَ الْفَرْضُ نِصْفًا تَسْتَوِي الثَّلَاْثَةُ إِنْ كَاْنَ الْإِخْوَةُ مِثْلَيْهِ (٣)، وَإِنْ زَاْدُوْا عَلَىْ مِثْلَيْهِ يَسْتَوِيْ ثُلُثُ الْبَاْقِيْ

---

١) وأصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد ستة وهم الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن.

٢) كبنت وجد وثلاث أخوات: أصل المسألة اثنان وتصح من عشرة، للبنت النصف خمسة، وللجد اثنان، ولكل أخت واحد.

وكزوجة وأم وجد وأخ وأخت: أصل المسألة اثنا عشر وتصح من ستين، للزوجة الربع خمسة عشر، وللأم السدس عشرة، وللجد أربعة عشر، وللأخ أربعة عشر، وللأخت سبعة.

٣) كزوج وجد وأخوين: أصل المسألة ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللجد واحد، ولكل أخ واحد.

وَالسُّدُسُ ([1]). وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ دُوْنَ النِّصْفِ فَثُلُثُ الْبَاْقِيْ أَكْثَرُ إِنْ زَادُوْا عَلَىْ مِثْلَيْهِ ([2])، وَإِنْ كَانُوْا مِثْلَيْهِ يَسْتَوِيْ ثُلُثُ الْبَاْقِيْ وَالْمُقَاْسَمَةُ ([3]). وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ فَالْمُقَاْسَمَةُ أَكْثَرُ إِنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ فَقَطْ ([4])، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتَانِ تَسْتَوِي الْمُقَاْسَمَةُ وَالسُّدُسُ ([5])،

وكبنت وجدّ وأربع أخوات: أصل المسألة اثنان وتصح من اثنى عشر: للبنت النصف ستة، وللجد اثنان، ولكل أخت واحد.

١) كبنت ابن وجدّ وأخ وثلاث أخوات: أصل المسألة ستة وتصح من ثلاثين لبنت الابن النصف خمسة عشر، وللجد خمسة، وللأخ أربعة، ولكل أخت اثنان.

٢) كزوجة وجدّة وجد وخمس أخوات: أصل المسألة اثنا عشر وتصح من مائة وثمانين، للزوجة الربع خمسة وأربعون، وللجدّة السدس ثلاثون، وللجد ثلث الباقي خمسة وثلاثون، ولكل أخت أربعة عشر.

٣) كزوجة وأم وجدّ وأخ وأختين: أصل المسألة اثنا عشر وتصح من اثنين وسبعين، للزوجة الربع ثمانية عشر، وللأم السدس اثنا عشر، وللجد أربعة عشر، وللأخ أربعة عشر، ولكل أخت سبعة.

٤) كبنتين وجدّ وأخت: أصل المسألة ثلاثة وتصح من تسعة: للبنتين الثلثان ستة، وللجد اثنان، وللأخت واحد.

٥) كبنت وبنت ابن وجدّ وأخ: أصل المسألة ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، وللجد واحد، وللأخ واحد.

وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَالسُّدُسُ أَكْثَرُ (١)، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ إِنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أَخٌ (٢)، فَإِنْ زَادُوْا عَلَىْ ذَلِكَ فَالسُّدُسُ أَكْثَرُ (٣). وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا مَعَ رُبُعٍ فَالسُّدُسُ أَكْثَرُ إِنْ كَانَ مَعَهُ

وكبنت وبنت ابن وجدّ وأختين: أصل المسألة ستة وتصح من اثنى عشر: للبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس اثنان، وللجد اثنان، ولكل أخت واحد.

١) كبنتين وجدّ وثلاث أخوات: أصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر: للبنتين الثلثان اثنا عشر، وللجد السدس ثلاثة، ولكل أخت واحد.

٢) كبنت وزوجة وجدّ وأخت: أصل المسألة ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللزوجة الثمن واحد، وللجد اثنان، وللأخت واحد.

وكبنت ابن وزوجة وجدّ وأختين: أصل المسألة ثمانية وتصح من اثنين وثلاثين:للبنت النصف ستة عشر، وللزوجة الثمن أربعة، وللجد ستة، ولكل أخت ثلاثة.

وكبنت وزوجة وجدّ وأخ: أصل المسألة ثمانية وتصح من ستة عشر: للبنت النصف ثمانية، وللزوجة الثمن اثنان، وللجد ثلاثة، وللأخ ثلاثة.

٣) كبنت وزوجة وجدّ وثلاث أخوات: أصل المسألة أربعة وعشرون وتصح من اثنين وسبعين: للبنت النصف ستة وثلاثون، وللزوجة الثمن تسعة، وللجد السدس اثنا عشر، ولكل أخت خمسة.

قَدْرُهُ (١) أَوْ أَكْثَرُ (٢)، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ وَاْحِدَةٌ تَسْتَوِي الْمُقَاْسَمَةُ وَالسُّدُسُ (٣). وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ مَعَ ثُمُنٍ فَالسُّدُسُ أَكْثَرُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِهِ (٤). أَمَّاْ إِذَا اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوْضُ التَّرِكَةَ (٥)،

---

١) كبنت وزوج وجد وأخ: فالمسألة من اثني عشر للبنت النّصف ستّة للزّوج الرّبع ثلاثة وللجدّ السّدس اثنان وللأخ الباقي واحد.

٢) كبنت وزوج وجد وأخ وأخت أو ثلاث أخوات: فأصل المسألة من اثني عشر وتصحّ من ستّة وثلاثين للبنت النّصف ثمانية عشر وللزّوج الربع تسعة وللجدّ السّدس ستّة والباقي ثلاثة للأخ منه اثنان وللأخت واحد أو لكلّ أخت واحد.

٣) كبنت ابن وزوج وجد وأخت: المسألة من اثني عشر لبنت الابن النّصف ستّة وللزّوج الرّبع ثلاثة وللجدّ اثنان وللأخت واحد.

٤) كبنت وبنت ابن وزوجة وجد وأخت: أصل المسألة من أربعة وعشرين للبنت النّصف اثنا عشر ولبنت الابن السّدس أربعة وللزّوجة الثّمن ثلاثة وللجدّ السّدس أربعة وللأخت الباقي واحد.

٥) كبنتين وزوج وأمّ وجدّ وأخوات: أصل المسألة اثنا عشر وتعول إلى خمسة عشر: للبنتين ثلثان عائلان ثمانية، وللزوج ربع عائل ثلاثة، وللأم سدس عائل اثنان، وللجد سدس عائل اثنان، ولا شيء للأخوات لاستغراق ذوي الفروض التركة.

أَوْ بَقِيَ السُّدُسُ (١) أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ (٢) فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلَوْ عَائِلًا ، وَسَقَطَتِ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ فِيْ هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوْضِ التَّرِكَةَ . إِلَّا الأُخْتَ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ (٣).

مَسَائِلُ الْمُعَادَّةِ

وَلَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ الصِّنْفَانِ الْأَشِقَّاءُ وَأَوْلَادُ الْأَبِ فَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لَهُ خَيْرَ الْأَمْرَيْنِ، أَوِ الْأُمُوْرِ الثَّلَاثَةِ، لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ عَدَّ الْأَشِقَّاءُ عَلَيْهِ أَوْلَادَ الْأَبِ لِيَنْقُصَ بِذَلِكَ نَصِيْبُهُ ، وَلَا

---

١) كبنتين وأمّ وجدّ وإخوة: أصل المسألة ستة: للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللجد السدس واحد، ولا شيء للإخوة لاستغراق ذوي الفروض التركة.

٢) كبنتين وزوج وجدّ وإخوة وأخوات: أصل المسألة اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر: للبنتين ثلثان عائلان ثمانية، وللزوج ربع عائل ثلاثة، وللجد سدس عائل اثنان، ولا شي للإخوة والأخوات لاستغراق ذوي الفروض التركة.

٣) أصل المسألة ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين: للزوج نصف عائل تسعة، وللأم ثلث عائل ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

شَيْءَ لِأَوْلَادِ الْأَبِ إِنْ كَانَ فِيْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ (١)، وَإِلَّا فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ إِلَىْ تَكْمِلَةِ النِّصْفِ إِنْ وَجَدَتْهُ (٢)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَتَقْتَصِرُ عَلَىْ مَا فَضَلَ لَهَا وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ (٣)، وَتَأْخُذُ الثِّنْتَانِ فَصَاعِدًا إِلَىْ تَكْمِلَةِ الثُّلُثَيْنِ إِنْ وَجَدَتَا ذَلِكَ (٤)، فَإِنْ لَمْ تَجِدَا اقْتَصَرَتَا عَلَى

---

١) كجدّ وأخ شقيق وأخ لأب: أصل المسألة ثلاثة: للجد الثلث واحد، وللأخ الشقيق الباقي اثنان، ولاشي للأخ للأب لحجبه بالشقيق.

٢) كزوجة وشقيقة وجدّ وثلاث أخوات لأب: أصل المسألة أربعة: للزوجة الربع واحد، وللجد واحد، وللأخت الشقيقة الباقي اثنان، ولا شيء للأخوات للأب لأنه لم يفضل عن النصف شيء.

٣) كزوجة وأمّ وشقيقة وجدّ وثلاث أخوات لأب: أصل المسألة اثنا عشر وتصح من اثنين وسبعين: للزوجة الربع ثمانية عشر، وللأم السدس اثنا عشر، وللجد أربعة عشر، وللشقيقة الباقي ثمانية وعشرون، ولا شيء للأخوات، وترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها ستة وثلاثين وكل نصيب إلى نصفه .

٤) كجدّ وشقيقتين وأخ لأب: أصل المسألة ستة للجد اثنان، وللشقيقتين الثلثان أربعة، ولا شيء للأخ للأب، وترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها ثلاثة وكل نصيب إلى نصفه .

النَّاْقِصِ وَلَاْ يُزَاْدُ عَلَيْهِ (١)، وَلَاْ يَفْضُلُ عَنِ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ، وَقَدْ يَفْضُلُ عَنِ النِّصْفِ شَيْءٌ فَيَكُوْنُ الْفَاْضِلُ لِأَوْلَاْدِ الْأَبِ (٢).

---

١) كأمّ وجدّ وشقيقتين وأخ لأب: أصل المسألة ستة وتصح من ستة وثلاثين: للأم السدس ستة، وللجد عشرة، وللشقيقتين الباقي عشرون، ولا شيء للأخ للأب ، وترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها ثمانية عشر وكل نصيب إلى نصفه .

٢) وشرط وجود زيادة على النصف أن يكون مع الجد والشقيقة من أولاد الأب قدر الجد أو أكثر منه ولا فرض فى الصورتين أو يكون فى الأخيرة صاحب سدس. كجدّ وشقيقة وأخ لأب: أصل المسألة خمسة وتصح من عشرة: للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ للأب واحد. ولوكان بدل الأخ أختان من الأب لكان كذلك لكنها تصح من عشرين للجد ثمانية وللشقيقة النصف عشرة وبقي اثنان لكل أخت من الأب واحد ففي هذين المثالين لم يكن معهم صاحب فرض وبقي شيء بعد النصف فكان لأولاد الأب.
وكأم وجد وشقيقة وثلاث أخوات لأب: فللأم السدس ويستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وتصح من أربعة وخمسين للأم السدس تسعة وللجد خمسة عشر وللشقيقة النصف سبعة وعشرون وبقي ثلاثة لكل أخت من الأب واحد ولو كان بدل الأخوات الثلاث أخ وأخت لأب لكان كذلك لكن يكون للأخ اثنان وللأخت واحد وفي هذين المثالين كان معهم صاحب فرض وبقي شيء بعد النصف فكان لأولاد الأب. =

النِّسَبُ الْأَرْبَعُ

كُلُّ عَدَدَيْنِ إِمَّاْ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَاْ تَمَاْثُلٌ، أَوْ تَدَاْخُلٌ، أَوْتَوَاْفُقٌ، أَوْ تَبَاْيُنٌ، فَتَمَاْثُلُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ يَتَسَاْوَيَاْ فِي الْقَدْرِ كَثَلَاْثَةٍ وَثَلَاْثَةٍ ، وَحُكْمُ الْمُتَمَاْثِلَيْنِ أَنْ يُكْتَفَىْ بِأَحَدِهِمَاْ فِي الْأَعْمَاْلِ . وَتَدَاْخُلُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ يُفْنِيَ أَصْغَرُهُمَاْ أَكْبَرَهُمَاْ فِيْ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، كَثَلَاْثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ، أَوْ تِسْعَةٍ، وَحُكْمُ الْمُتَدَاْخِلَيْنِ أَنْ يُكْتَفَىْ بِالْأَكْبَرِ فِيْ الْأَعْمَاْلِ.

وَتَوَاْفُقُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ لَاْ يُفْنِيَهُمَاْ إِلَّاْ عَدَدٌ ثَاْلِثٌ كَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ وَكَالسِّتَّةِ وَالثَّمَاْنِيَةِ، وَالْجُزْءُ الَّذِي اتَّفَقَ فِيْهِ الْعَدَدَاْنِ الْمُتَوَاْفِقَاْنِ يُسَمَّىْ وَفْقًا ، وَإِذَاْ أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ وَفْقِ الْعَدَدَيْنِ هَلْ هُوَ رُبُعٌ أَوْ غَيْرُهُ؟ فَانْسُبِ الْوَاْحِدَ إِلَى الْعَدَدِ الْمُفْنِيْ لَهُمَاْ، فَمَاْ بَلَغَتْ نِسْبَةُ الْوَاْحِدِ إِلَيْهِ فَهُوَ الْوَفْقُ ، وَإِذَاْ تَعَدَّدَ الْمُفْنِيْ كَالْاِثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ فِي الثَّمَاْنِيَةِ مَعَ الْعِشْرِيْنَ

= (فائدة) اعلم أن للجد مع الجد إذا لم يكن معهم صاحب فرض ثلاثة أحوال: تعين ثلث المال، وتعين المقاسمة، واستواءهما، وإن كان معهم صاحب فرض وبقي أكثر من السدس فله سبعة أحوال: تعين أحد الأمور الثلاثة:ثلث الباقي، والمقاسمة، وسدس جميع التركة، واستواء الثلاثة، واستواء الأول مع الثاني، أو مع الثالث، واستواء الثاني مع الثالث، فتلك عشرة أحوال: فإن لم يبق أكثر من السدس فله السدس في الأحوال الثلاثة استغراق الفروض التركة، وبقاء السدس، أو أقل منه، وقد علمت تفصيله.

فَالْمُعْتَبَرُ أَكْبَرُهُمَاْ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ لِيَكُوْنَ الْوَفْقُ أَقَلَّ فَيَسْهُلَ الْحِسَاْبُ، وَالْمُتَدَاْخِلَاْنِ مُتَوَاْفِقَاْنِ، وَلَاْ عَكْسَ ، وَحُكْمُ الْمُتَوَاْفِقَيْنِ أَنْ يُضْرَبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَاْ فِيْ كَاْمِلِ الآخَرِ فِيْ الْأَعْمَاْلِ . وَتَبَاْيُنُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ لَاْ يُفْنِيَهُمَاْ مَعًا إِلَّا الْوَاْحِدُ كَالثَّلَاْثَةِ وَالْخَمْسَةِ ، وَحُكْمُ الْمُتَبَاْيِنَيْنِ أَنْ يُضْرَبَ أَحَدُهُمَاْ فِي الْآخَرِ فِي الْأَعْمَاْلِ.

أُصُوْلُ الْمَسَاْئِلِ

إِذَاْ تَمَحَّضَتِ الْوَرَثَةُ عَصَبَاْتٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُ رُؤُوْسِهِمْ مَعَ فَرْضِ كُلِّ ذَكَرٍ بِأُنْثَيَيْنِ إِنْ كَاْنَتْ فِيْهِمْ أُنْثَى (١)، وَأَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيْهَاْ أَهْلُ فَرْضٍ مَخْرَجُ الْفَرْضِ، فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَاْنِ، وَالثُّلُثِ ثَلَاْثَةٌ، وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ، وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ، وَالثُّمُنِ ثَمَاْنِيَةٌ، وَإِنِ اجْتَمَعَ فَرْضَاْنِ مُتَمَاْثِلَا الْمَخْرَجِ كَسُدُسٍ وَسُدُسٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَحَدُهُمَاْ (٢)، أَوْ مُتَدَاْخِلَا الْمَخْرَجِ كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُهُمَاْ (٣)، أَوْ

---

١) كثلاثة بنين: فأصل مسألتهم ثلاثة عدد رؤوسهم لكلّ ابن واحد، وكبنتين وابن فأصل المسألة أربعة عدد رؤوسهم باعتبار الابن بنتين لكلّ بنت واحد وللابن اثنان.

٢) كأبوين وابن: فأصل المسألةستة لتماثل مخرجي السدسين للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، وللابن الباقي أربعة.

٣) كأم وأخ لأم وعم: فأصل المسألة ستة لتداخل مخرجي السدس والثلث للأم الثلث اثنان، وللأخ للأم السدس واحد، وللعم الباقي ثلاثة.

مُتَوَافِقَا الْمَخْرَجِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِيْ كَامِلِ الآخَرِ، وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (١)، أَوْ مُتَبَايِنَا الْمَخْرَجِ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ ضُرِبَ كُلٌّ فِيْ كُلٍّ وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (٢)، فَالْأُصُوْلُ سَبْعَةٌ، اثْنَانِ، وَثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ.

الْعَوْلُ

وَإِذَا زَادَتْ أَجْزَاءُ الْفُرُوْضِ عَلَىْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أُعِيْلَتْ، فَالسِّتَّةُ تَعُوْلُ إِلَىْ سَبْعَةٍ (٣)، وَإِلَىْ ثَمَانِيَةٍ (٤)، وَإِلَىْ تِسْعَةٍ (١)،

---

١) كأم وزوجة وابن: فأصل المسألة أربعة وعشرون لتوافق مخرجي السدس والثمن بالنصف للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللابن الباقي سبعة عشر.

٢) كأم وزوجة وجد: فأصل المسألة اثنا عشر لتباين مخرجي الثلث والربع، للأم الثلث أربعة، وللزوجة الربع ثلاثة، وللجد الباقي خمسة.

٣) كزوج وأختين لغير أمّ: أصل المسألة ستّة وتعول إلى سبعة للزّوج نصف عائل ثلاثة وللأختين ثلثان عائلان أربعة وهذه أوّل فريضة أعيلت في الإسلام.

٤) كزوج وأمّ وأخت لغيرها: المسألة من ستّة وتعول إلى ثمانية للزّوج نصف عائل ثلاثة وللأخت نصف عائل كذلك ثلاثة وللأمّ ثلث عائل اثنان ، وهذه هي المسمّاة بمسألة المباهلة.

وَإِلَىْ عَشَرَةٍ ([٢])، وَالْاِثْنَاْ عَشَرَ تَعُوْلُ إِلَىْ ثَلَاْثَةَ عَشَرَ ([٣])، وَإِلَىْ خَمْسَةَ عَشَرَ ([٤]) وَإِلَىْ سَبْعَةَ عَشَرَ ([٥]). وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُوْنَ تَعُوْلُ إِلَىْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ فَقَطْ ([١]).

---

١) كزوج وأختين لأمّ وأختين شقيقتين: الأصل ستّة وتعول إلى تسعة للزّوج نصف عائل ثلاثة، وللأختين للأمّ ثلث عائل اثنان، وللأختين الشّقيقتين ثلثان عائلان أربعة، وهذه هي المسمّاة بالمروانية.

٢) كزوج وأمّ وأختين لغيرها وولدي أمّ: أصل المسألة من ستّة وتعول إلى عشرة للزّوج نصف عائل ثلاثة وللأختين لغير الأمّ ثلثان عائلان أربعة ولولدي الأمّ ثلث عائل اثنان وللأمّ سدس عائل واحد وهذه المسألة تسمّى بالشّريحية.

٣) كزوجة وأمّ وأختين لغير أمّ: أصل المسألة اثناعشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزّوجة ربع عائل ثلاثة، وللأمّ سدس عائل اثنان، وللأختين لغير الأمّ ثلثان عائلان ثمانية.

٤) كزوج وأبوين وابنتين: المسألة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر للزّوج ربع عائل ثلاثة ولكلّ من الأبوين سدس عائل اثنان وللبنتين ثلثان عائلان ثمانية والمجموع خمسة عشر.

٥) كزوجة وأمّ وأختين لغير أمّ وولدي أمّ: أصلها اثناعشر وتعول إلى سبعة عشر للزّوجة ربع عائل ثلاثة، وللأختين لغير الأمّ ثلثان عائلان ثمانية ولولدي الأمّ ثلث عائل أربعة، وللأمّ سدس عائل اثنان.

الرَّدُّ

إِذَاْ لَـمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَاْلِ (٢) رُدَّ الْبَاْقِيْ بَعْدَ الْفُرُوْضِ عَلَىْ أَهْلِهَاْ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ بِنِسْبَةِ سِهَاْمِهِمْ . إِذَاْ لَـمْ يَكُنْ هُنَاْكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنْ كَاْنَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ صِنْفًا وَاْحِدًا كَجَدَّاْتٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ عَدَدِ رُؤُوْسِهِمْ كَالْعَصَبَةِ، وَإِنْ كَاْنَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَصْنَاْفًا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَجْمُوْعُ سِهَاْمِهِمْ مِنْ مَخْرَجِ فُرُوْضِهِمْ (٣). وَإِذَاْ كَاْنَ هُنَاْكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ كَاْنَ الْمَرْدُوْدُ عَلَيهِمْ صِنْفًا وَاْحِدًا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَخْرَجُ

---

١) كزوجة وبنت وبنت ابن وأبوين: فالمسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للزّوجة ثمن عائل ثلاثة، وللبنت نصف عائل اثناعشر، ولبنت الابن سدس عائل أربعة، ولكلّ من الأبوين سدس عائل أربعة، وتسمّى هذه المسألة بالمنبريّة.

٢) بأن لم يوجد بيت المال أصلا أو وجد ولكن كان الإمام لا يصرف التّركة في مصارفها الشّرعيّة.

٣) كجدّة وواحد من ولد الأمّ: أصل المسألة باعتبار الرّدّ اثنان للجدّة واحد وللّذي معها واحد.

وكأمّ وأخوين لأمّ: أصل المسألة باعتبار الرد ثلاثة: للأم واحد، وللأخوين للأم اثنان.

وكأخت شقيقة وأخوين لأمّ: أصل المسألة باعتبار الرد خمسة، للأخت ثلاثة، وللأخوين للأم اثنان.

فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ ([1])، وَإِنْ كَانَ الْمَرْدُوْدُ عَلَيْهِمْ أَصْنَافًا فَإِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَىْ مَسْأَلَتِهِمْ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ أَيْضًا ([2])، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ ذَلِكَ الْبَاقِيْ عَلَىْ مَسْأَلَتِهِمْ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ مَسْأَلَتِهِمْ فِيْ مَخْرَجِ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ([3]).

---

١) كزوج وثلاث بنات: أصل المسألة باعتبار الرد أربعة: للزوج الربع واحد، ولكل بنت واحد.

وكزوجة وسبع بنات: أصل المسألة باعتبار الرد ثمانية: للزوجة الثمن واحد، ولكل بنت واحد.

٢) كزوجة وجدّة وأختين لأمّ: أصل المسألة باعتبار الرد أربعة : للزوجة الربع واحد، وللجدة واحد، ولكل أخت واحد.

٣) كزوج وأمّ وبنت: أصل المسألة باعتبار الرد ستة عشر، للزوج الربع أربعة، وللأم ثلاثة، وللبنت تسعة.

وكزوجة وأمّ وبنت فأصل مسألة الرّدّ من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب مسألة الرّدّ وهي هنا أربعة في مخرج فرض الزّوجة وهو ثمانية للزّوجة الثّمن أربعة وللأمّ سبعة فرضا وردّا وللبنت إحدى وعشرون فرضا وردّا.

وكزوجة وبنت وبنت ابن وجدّة أصل المسألة من أربعين حاصلة من ضرب خمسة مجموع سهامهم في ثمانية مخرج فرض الزّوجة للزّوجة الثّمن خمسة وللبنت إحدى وعشرون فرضا وردّا ولكلّ من الأمّ وبنت الابن سبعة فرضا وردّا.

مِيْرَاْثُ ذَوِي الْأَرْحَاْمِ

إِذَاْ لَمْ يَكُنْ هُنَاْكَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (١) وَرِثَ ذَوُو الْأَرْحَاْمِ وَهُمْ عَشَرَةُ أَصْنَاْفٍ: أَبُو الْأُمِّ، وَكُلُّ جَدٍّ وَجَدَّةٍ سَاْقِطَيْنِ، وَأَوْلَاْدُ الْبَنَاْتِ، وَبَنَاْتُ الْإِخْوَةِ، وَأَوْلَاْدُ الْأَخَوَاْتِ، وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ، وَبَنَاْتُ الْأَعْمَاْمِ، وَالْعَمَّاْتُ ،وَالْأَخْوَاْلُ ، وَالْخَاْلَاْتُ ، وَالْمُدْلُوْنَ بِهِمْ.

وَكَيْفِيَّةُ إِرْثِهِمْ أَنْ يُنَزَّلَ كُلُّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِيْ بِهِ (٢) إِلَّاْ أَخْوَاْلَ الْمَيِّتِ وَخَاْلَاْتِهِ، فَمُنَزَّلُوْنَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ، وَإِلَّاْ أَعْمَاْمَ الْمَيِّتِ وَعَمَّاْتِهِ

---

١) بأن لم يكن أحد من الورثة أصلا أو كان هناك أحد من أهل الفروض الذين لايرد عليهم كأحد الزوجين.

٢) كبنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخت: فأصل المسألة ستة: لبنت البنت النصف ثلاثة، ولبنت بنت الابن السدس واحد، ولبنت الأخت الباقي لأنها بمنزلة عصبة مع الغير، وكبنت بنت وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، فأصل المسألة اثنان، لبنت البنت النصف واحد، ولبنت الأخت الشقيقة الباقي واحد، ولا شيء لبنت الأخت للأب لحجب أمها بالعصبة مع الغير، وكبنت بنت وبنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب، فأصل المسألة اثنان: لبنت البنت النصف واحد، ولبنت الأخت الشقيقة الباقي واحد، ولا شيء لبنت الأخ لأب لحجب أبيها بالعصبة مع الغير، وكأبى أم وبنت أخت وبنت عم فأصل المسألة ستة: لأبي الأم الثلث اثنان، ولبنت الأخت النصف ثلاثة، ولبنت العم الباقي واحد، وكأبي أم وبنت أخ وبنت أخت فأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر، لأبي الأم السدس ثلاثة،

فَمُنَزَّلُوْنَ مَنْزِلَةَ الْأَبِ (١)، وَيُقَدَّمُ مِنْهُم الْأَسْبَقُ إِلَى وَارِثٍ لَا إِلَى الْمَيِّتِ (٢)، فَإِنِ اسْتَوَوْا فِي السَّبْقِ إِلَى الْوَارِثِ قُدِّرَ كَأَنَ الْمَيِّتَ خَلَفَ مَنْ يُدْلُوْنَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ ثُمَّ يُجْعَلُ نَصِيْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْمُدْلِيْنَ بِهِ عَلَىٰ حَسَبِ إِرْثِهِمْ مِنْهُ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتَ لَكِنْ يُسَوَّىٰ بَيْنَ فُرُوْعِ وَلَدِ الْأُمِّ (٣)، وَيُفَضَّلُ بَيْنَ الْخَالِ وَالْخَالَةِ لِأُمٍّ (٤).

ولبنت الأخ عشرة، ولبنت الأخت خمسة، وكثلاث بنات أخت وبنت أخت أخرى وبنت عم فأصل المسألة ثلاثة وتصح من تسعة لبنات الأخت الثلث ثلاثة، ولبنت الأخت الأخرى ثلاثة، ولبنت العم الباقي ثلاثة.

١) لامنْزلة من أدلوا به من الأجداد, والحاصل من ذلك أن أخوال الأم وخالاتها بمنْزلة الجدة أم الأم، وأعمامها وعماتها بمنْزلة الجد أبي الأم، وأخوال الأب وخالاته بمنْزلة الجدة أم الأب، وأعمامه وعماته بمنْزلة الجد أبي الأب على الراجح وعليه فيجعل كل خال وخالة بمنْزلة الجدة التي هي أختهما وكل عم وعمة بمنْزلة الجد الذي هو أخوهما كذا في الروض والفتح والترتيب وشرحه.

٢) كبنت ابن عمٍّ شقيقٍ وبنت عمٍّ لأمٍّ: وتقدم الأولى على الثانية لسبقها إلى الوارث.

٣) مع أنا لو قدرنا أن ولد الأم هو الميت وخلف أولادا ذكورا وإناثا يقسم ميراثهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

٤) مع أنه لو ماتت الأم وخلفتهم كانوا أخوتها لأمها فلا تفضيل بينهم.

تَصْحِيْحُ الْمَسَائِلِ

إِذَا انْكَسَرَتِ السِّهَامُ عَلَىْ صِنْفٍ قُوْبِلَتْ بِعَدَدِ الصِّنْفِ ، فَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ عَدَدُ الصِّنْفِ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١)، وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِ الصِّنْفِ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣)، وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٤)، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ.

وَإِذَا انْكَسَرَتْ عَلَىْ صِنْفَيْنِ قُوْبِلَتْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ بِعَدَدِهِ، فَإِنْ تَوَافَقَا نُظِرَ بَيْنَ وَفْقَيِ الصِّنْفَيْنِ ، فَإِنْ تَمَاثَلَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِيْ أَصْلِ

---

١) كزوج وأخوين لغير أم: أصلها اثنان وتصح من أربعة لتباين سهم الأخوين وعددهما، للزوج النصف اثنان، وللأخوين الباقي اثنان.

٢) كزوج وثلاث أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة، وتصح من إحدى وعشرين لتباين سهم الأخوات وعددهنّ، للزوج نصف عائل تسعة، وللأخوات ثلثان عائلان اثنا عشر، لكل أخت أربعة.

٣) كأم وأربعة أعمام: أصلها ثلاثة وتصح من ستة لتوافق سهام الأعمام وعددهم بالنصف، للأم الثلث اثنان، وللأعمام الباقي أربعة لكل عم واحد.

٤) كزوج وأبوين وست بنات: أصلها اثنا عشر وتعول إلى خمسة عشر وتصح من خمسة وأربعين لتوافق سهام البنات وعددهن بالنصف، للزوج ربع عائل تسعة، وللأبوين سدسان عائلان اثنا عشر، وللبنات ثلثان عائلان أربعة، وعشرون لكل بنت أربعة.

الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١)، وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَدَاْخَلَاْ ضُرِبَ أَكْثَرُهُمَاْ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣)، وَبِعَوْلِهَاْ إِنْ عَالَتْ (٤)، وَإِنْ تَوَاْفَقَاْ ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَاْ فِي كَاْمِلِ الْآخَرِ، ثُمَّ الْحَاْصِلُ فِيْ أَصْلِ

---

١) كثمانية أخوة لأم وثلاث زوجات وعشرة إخوة لغير أم: أصلها اثنا عشر وتصح من أربعة وعشرين لتماثل الوفقين للإخوة من الأم الثلث ثمانية، وللزوجات الربع ستة، وللإخوة من غير الأم الباقي عشرة لكل واحدٍ واحدٌ.

٢) كأم وأربعة إخوة لأم وثماني أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من أربعة عشر لتماثل الوفقين،للأم سدس عائل اثنان، وللإخوة من الأم ثلث عائل أربعة، وللأخوات لغير الأم ثلثان عائلان ثمانية لكل واحدة واحد.

٣) كأم وأربعةإخوة لأم واثنى عشر إخوة لغير أم: أصلها ستة وتصح من أربعة وعشرين لتداخل الوفقين للأم السدس أربعة، وللإخوة من الأم الثلث ثمانية لكل واحد منهم اثنان، وللإخوة لغير الأم الباقي اثنا عشر لكل واحد منهم واحد.

٤) كأم وثمانية إخوة لأم وثماني أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من ثمانية وعشرين لتداخل الوفقين للأم سدس عائل أربعة، وللإخوة للأم ثلث عائل ثمانية، وللأخوات لغير الأم ثلثان عائلان ستة عشر.

الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١)، وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ ، ثُمَّ الْحَاصِلُ فِيْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣)، وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٤)، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ.

---

١) كأم واثنى عشر أخا لأم واثنى عشر أخا لغير أم: أصلها ستة وتصح من اثنين وسبعين لتوافق الوفقين، للأم السدس اثنا عشر، وللإخوة للأم الثلث أربعة وعشرون، وللإخوة لغير الأم الباقي ستة وثلاثون.

٢) كأم واثنى عشر إخوة لأم وست عشرة أختا لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من أربعة وثمانين لتوافق الوفقين للأم سدس عائل اثنا عشر، وللإخوة من الأم ثلث عائل أربعة وعشرون، وللأخوات من غير الأم ثلثان عائلان ثمانية وأربعون لكل أخت ثلاثة.

٣)كأم وثمانية إخوة لأم وتسعة إخوة لغير أم: أصلها ستة وتصح من ستة وسبعين لتباين الوفقين للأم السدس اثنا عشر، وللإخوة من الأم الثلث أربعة وعشرون، وللإخوة من غير الأم ستة وثلاثون لكل واحد منهم أربعة.

٤) كأم وستة إخوة لأم وثماني أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من اثنين وأربعين لتباين الوفقين للأم سدس عائل ستة، وللإخوة من الأم ثلث عائل اثنا عشر، وللأخوات لغير الأم ثلثان عائلان أربعة وعشرون لكل واحدة منهن ثلاثة.

وَإِنْ تَبَايَنَاْ نُظِرَ بَيْنَ عَدَدَيِ الصِّنْفَيْنِ ، فَإِنْ تَمَاْثَلَاْ ضُرِبَ أَحَدُهُمَاْ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١)، وَبِعَوْلِهَاْ إِنْ عَاْلَتْ (٢)، وَإِنْ تَدَاْخَلَاْ ضُرِبَ أَكْثَرُهُمَاْ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣)، وَبِعَوْلِهَاْ إِنْ عَاْلَتْ (٤)،

---

١) كثلاث بنات وثلاثة إخوة لغير أم: أصلها ثلاثة وتصح من تسعة لتماثل العددين، للبنات الثلثان ستة لكل واحدة منهن اثنان، وللإخوة لغير الأم الباقي ثلاثة، لكل واحد منهم واحد.

٢) كأم وثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة، وتصح من إحدى وعشرين لتماثل العددين، للأم سدس عائل ثلاثة، وللإخوة من الأم ثلث عائل ستة، وللأخوات لغير الأم ثلثان عائلان اثنا عشر.

٣) كثلاث بنات وستة إخوة لغير أم: أصلها ثلاثة وتصح من ثمانية عشر لتداخل العددين، للبنات الثلثان اثنا عشر، وللإخوة من غير الأم الباقي ستة.

٤) كأم وتسعة إخوةلأم وثلاث أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من ثلاثة وستين لتداخل العددين، للأم سدس عائل تسعة، وللإخوة من الأم ثلث عائل ثمانية عشر، وللأخوات لغير الأم ثلثان عائلان ستة وثلاثون.

وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِيْ كَامِلِ الآخَرِ،ثُمَّ الْحَاصِلُ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١)، وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ الْحَاصِلُ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣)، وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٤)، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ.

---

١) كتسع بنات وستة إخوة لغير أم: أصلها ثلاثة وتصح من أربعة وخمسين لتوافق العددين بالثلث، للبنات الثلثان ستة وثلاثون لكل واحدة منهن أربعة، وللإخوة الباقي ثمانية عشر لكل واحد منهم ثلاثة.

٢) كأم وخمسة عشر إخوة لأم وتسع أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من ثلاثمائة وخمسة عشر لتوافق العددين بالثلث، للأم سدس عائل خمسة وأربعون، وللإخوة من الأم ثلث عائل تسعون لكل واحد منهم ستة، وللأخوات لغير الأم ثلثان عائلان مائة وثمانون، لكل واحدة منهن عشرون .

٣) كثلاث بنات وأخوين لغير أم: أصلها ستة وتصح من ثمانية عشر لتباين العددين، للبنات الثلثان اثنا عشر لكل بنت أربعة، وللأخوين الباقي ستة.

٤) كأم وثلاثة إخوة لأم وخمس أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من مائة وخمسة لتباين العددين، للأم سدس عائل خمسة عشر، وللإخوة من الأم ثلث عائل ثلاثون، وللأخوات ثلثان عائلان ستون.

وَإِنْ تَوَافَقَ سِهَامُ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ وَعَدَدُهُ وَتَبَايَنَ سِهَامُ الْآخَرِ وَعَدَدُهُ نُظِرَ بَيْنَ وَفْقِ الْمُتَوَافِقِ وَكُلِّ الْمُتَبَايِنِ، فَإِنْ تَمَاثَلَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَدَاخَلَا ضُرِبَ أَكْثَرُهُمَا فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ(٤)، وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِيْ كَامِلِ الْآخَرِ، ثُمَّ

---

١) كست بنات وثلاثة إخوة لغير أم: أصلها ثلاثة وتصح من تسعة لتماثل وفق المتوافق وكل المتباين، للبنات الثلثان ستة، وللإخوة الباقي ثلاثة.

٢) كأم وثلاثة إخوة لأم وست أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من إحدى وعشرين لتماثل وفق المتوافق وكل المتباين، للأم سدس عائل ثلاثة، وللإخوة من الأم ثلث عائل ستة، وللأخوات ثلثان عائلان اثنا عشر.

٣) كأربع بنات وأربعة إخوة لغير أم: أصلها ثلاثة وتصح من اثنى عشر لتداخل وفق المتوافق وكل المتباين، للبنات الثلثان ثمانية، وللإخوة الباقي أربعة.

٤) كأم وثلاثة إخوة لأم وثماني عشرة أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من ثلاثة وستين لتداخل وفق المتوافق وكل المتباين، للأم سدس عائل تسعة، وللإخوة من الأم ثلث عائل ثمانية عشر، وللأخوات لغير الأم ثلثان عائلان ستة وثلاثون.

الْحَاْصِلُ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَاْ إِنْ عَاْلَتْ (٢)، وَإِنْ تَبَاْيَنَاْ ضُرِبَ أَحَدُهُمَاْ فِي الْآخَرِ، ثُمَّ الْحَاْصِلُ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣)، وَبِعَوْلِهَاْ إِنْ عَاْلَتْ (٤) فَمَاْ بَلَغَ صَحَّتْ مِنْه.

---

١) كثماني بنات وستة إخوة لغير أم: أصلها ثلاثة وتصح من ستة وثلاثين لتوافق وفق المتوافق وكل المتباين بالنصف، للبنات الثلثان أربعة وعشرون، وللإخوة الباقي اثنا عشر.

٢) كأربع جدات واثنى عشر إخوة لأم وأربع أخوات لغير أم: أصلها ستة ستة وتعول إلى سبعة وتصح من أربعة وثمانين لتوافق وفق المتوافق وكل المتباين بالنصف، للجدات سدس عائل اثنا عشر، وللإخوة من الأم ثلث عائل أربعة وعشرون، وللأخوات ثلثان عائلان ثمانية وأربعون.

٣) كأربع بنات وثلاثة إخوة لغير أم: أصلها ثلاثة وتصح من ثمانية عشر لتباين وفق المتوافق وكل المتباين، للبنات الثلثان اثنا عشر، وللإخوة الباقي ستة.

٤) كأم وثلاثة إخوة لأم وعشر أخوات لغير أم: أصلها ستة وتعول إلى سبعة وتصح من مائة وخمسة لتباين وفق المتوافق وكل المتباين للأم سدس عائل خمسة عشر، وللإخوة من الأم ثلث عائل ثلاثون، وللأخوات ثلثان عائلان ستون.

وَإِذَا انْكَسَرَتْ عَلَىْ ثَلَاْثَةِ أَصْنَاْفٍ (١) أَوْ أَرْبَعَةٍ (٢) فَقِسْ عَلَى الْمَذْكُوْرِ، وَلَاْ يَزِيْدُ الْاِنْكِسَاْرُ فِيْ غَيْرِ الْوِلَاْءِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَىْ ذَلِكَ (٣).

---

١) كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعمين: أصلها ستة وتصح من ستة وثلاثين للجدتين السدس ستة، وللإخوة من الأم الثلث اثنا عشر، وللعمين الباقي ثمانية عشر.

وكزوجتين وأربع جدات وست أخوات لغير أم: أصلها اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وتصح من ثمانية وسبعين، للزوجتين ربع عائل ثمانية عشر، وللجدات سدس عائل اثنا عشر، وللأخوات ثلثان عائلان ثمانية وأربعون، لكل واحدة ثمانية .

٢) كزوجتين وثلاث بنات وخمس جدات وسبعة إخوة لغير أم: أصلها أربعة وعشرون وتصح من خمسة آلاف وأربعين لتباين الأعداد، للزوجتين الثمن ستمائة وثلاثون، وللبنات الثلثان ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون، وللجدات السدس ثمان مائة وأربعون ، وللإخوة الباقي مائتان وعشرة لكل واحد منهم ثلاثون.

٣) أما في الولاء فيزيد على ذلك كأن يشترك جماعات في عبد لجماعة ثلثه ولأخرى سدسه ولأخرى ربعه ولأخرى ثمنه ولأخرى نصف ثمنه ولأخرى نصف الثمن الآخر فمسألتهم من ثمانية وأربعين ويرثونه على قدر حصصهم.

فَإِذَاْ أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ نَصِيْبَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ فَاضْرِبْ نَصِيْبَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيْمَاْ ضَرَبْتَهُ فِيْهَاْ بِعَوْلِهَاْ إِنْ عَاْلَتْ(١) فَمَاْ بَلَغَ الضَّرْبُ فَهُوَ نَصِيْبُهُ، ثُمَّ اقْسِمْهُ عَلَىْ عَدَدِ الصِّنْفِ.

الْمُنَاْسَخَاْتُ

إِذَاْ مَاْتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ إِلَّا الْبَاْقُوْنَ وَكَاْنَ إِرْثُهُمْ مِنْهُ كَإِرْثِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ جُعِلَ كَأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَكُنْ وَقُسِمَ الْمَتْرُوْكُ بَيْنَ الْبَاْقِيْنَ (٢)،

---

١) كزوجتين وأربع جدات وست شقيقات: أصلها اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وتصح من ثمانية وسبعين لضرب ستة بعوله، للزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر، وللجدات اثنان في ستة باثنى عشر، وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية وأربعين لكل واحدة منهن ثمانية.

٢) اختصارا للمسائل كأربعة بنين وأربع بنات مات منهم ابن فالمسألة الأولى اثنا عشر لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم، وإن مات منهم ابن صارت المسألة على عشرة، فإن ماتت بنت عمن بقي صارت على تسعة، فإن مات ابن عمن بقي صارت على سبعة، فإن ماتت بنت عمن بقي صارت على ستة، فإن مات ابن عمن بقي صارت على أربعة، فإن ماتت بنت عمن بقي صارت على ثلاثة، وكان الميت لم يخلف غير ابن وبنت فله سهمان، ولها سهم واحد.

فَإِنْ وَرِثَ غَيْرُهُمْ فَقَطْ (١)، أَوْ كِلَاهُمَا (٢)،

---

١) كثلاثة إخوة لغير أم وزوج مات عن ابن وبنت: فالمسألة الأولى من ستة، والثانية من ثلاثة، ونصيب الميت ثلاثة ينقسم على الثانية، وكأخوين لأم وشقيقتين ماتت إحداهما عن ستة بنين فالمسألة الأولى من ثلاثة وتصح من ستة، والثانية من ستة، ونصيب الميت اثنان لا ينقسم على الثانية، وتوافق نصيب الميت والثانية بالنصف فيضرب نصف الثانية وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ثمانية عشر، للأخوين من الأولى ستة، وللشقيقة من الأولى ستة، ولكل ابن من الثانية واحد، وكأخوين لأم وشقيقتين ماتت إحداهما عن ثلاثة بنين، فالمسألة الأولى من ثلاثة وتصح من ستة، والثانية من ثلاثة، ونصيب الميت اثنان لا ينقسم على الثانية، وتباين نصيب الميت والثانية فيضرب كل الثانية في الأولى تبلغ ثمانية عشر، للأخوين من الأولى ستة، وللشقيقة من الأولى ستة، ولكل ابن من الثانية اثنان.

٢) كأخت شقيقة وأخ شقيق مات عن الشقيقة وبنت: فالمسألة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين، ونصيب الميت اثنان ينقسم على الثانية. وكزوج وشقيقتين ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت، فالمسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة، والثانية من اثنين ونصيب الميت اثنان ينقسم على الثانية، وكجدتين وثلاثة أخوات متفرقات ماتت الأخت للأم عن أخت لأم وهي الشقيقة في الأولى وعن أختين لأبوين وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى: فالمسألة الأولى من ستة وتصح من اثنى عشر، والثانية من ستة ونصيب الميت اثنان لا ينقسم على الثانية وتوافق نصيب الميت والثانية

أَوِ الْبَاقُوْنَ واخْتَلَفَ قَدْرُ الْاِسْتِحْقَاْقِ (١)

بالنصف فيضرب نصف الثانية وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ستة وثلاثين، لكل جدة من الأولى ثلاثة، وللوارثة في الثانية واحد، وللأخت للأب من الأولى ستة، وللأخت للأبوين من الأولى ثمانية عشر، ومن الثانية واحد، وللأختين للأبوين من الثانية أربعة، وكأب وابن مات عن بنت وجد وهو الأب في الأولى فالمسألة الأولى من ستة والثانية من اثنين ونصيب الميت خمسة لا ينقسم على الثانية وتباين نصيب الميت والثانية فيضرب كل الثانية في الأولى تبلغ اثنا عشر، للأب من الأولى اثنان، ومن الثانية خمسة، ولبنت الميت من الثانية خمسة.

١) كأم وأخ لأب وشقيقة ماتت عن الأم والأخ: فالمسألة الأولى من ستة والثانية من ثلاثة ونصيب الميت ثلاثة ينقسم على الثانية، وكأم وابن أخ وشقيقتين ماتت إحداهما عمن في المسألة فالمسألة الأولى من ستة والثانية من ستة أيضا ونصيب الميت اثنان لا ينقسم على الثانية وتوافق نصيب الميت والثانية بالنصف فيضرب نصف الثانية وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ثمانية عشر، للأم من الأولى ثلاثة ومن الثانية اثنان وللشقيقة من الأولى ستة ومن الثانية ثلاثة ولابن الأخ من الأولى ثلاثة ومن الثانية واحد، وكابن وبنت وأب وأم ماتت عن زوج وابن ابن وبنت ابن وهم الباقون في الأولى فالمسألة الأولى من ستة وتصح من ثمانية عشر ونصيب الميت ثلاثة لا ينقسم على الثانية وتباين نصيب الميت والثانية فيضرب كل الثانية في الأولى تبلغ اثنين وسبعين، للأب من الأولى اثنا عشر، ومن الثانية ثلاثة، وللابن من الأولى

فَصَحِّحِ الْمَسْأَلَةَ الْأُوْلَىْ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمِّ إِنِ انْقَسَمَ نَصِيْبُ الْمَيِّتِ عَلَى الثَّانِيَةِ فَذَاْكَ (١)، وَإِلَّاْ فَانْظُرْ بَيْنَ نَصِيْبِهِ وَالثَّانِيَةِ، فَإِنْ تَوَافَقَاْ فَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُوْلَىْ (٢)، وَإِنْ تَبَايَنَاْ فَاضْرِبْ كُلَّ الثَّانِيَةِ فِي الْأُوْلَىْ فَمَاْ بَلَغَ صَحَّتَاْ مِنْهُ (٣)،

اثنان وثلاثون ومن الثانية ستة، وللبنت من الأولى ستة عشر ومن الثانية ثلاثة.

١) كأم وعم وشقيقة ماتت عن الأم والعم: فالمسألة الأولى من ستة، والثانية من ثلاثة ونصيب الميت ثلاثة ينقسم على الثانية للأم من الأولى اثنان ومن نصيب الميت واحد،وللعم من الأولى واحد ومن نصيب الميت اثنان.

٢) كأم وعم وأختين لأبوين ماتت إحداهما عن أم وعم وأخت لأبوين وهم الباقون في الأولى: فالمسألة الأولى من ستة والثانية من ستة ونصيب الميت اثنان لا ينقسم على الثانية وتوافق نصيب الميت والثانية بالنصف فيضرب نصف الثانية وهوثلاثة في الأولى تبلغ ثمانية عشر، للأم من الأولى ثلاثة، ومن الثانية اثنان، وللأخت للأبوين من الأولى ستة، ومن الثانية ثلاثة، وللعم من الأولى ثلاثة ومن الثانية واحد.

٣)كزوجة وثلاثة بنين وبنت ماتت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون في الأولى: فالمسألة الأولى من ثمانية والثانية من ستة وتصح من ثمانية عشر ونصيب الميت واحد لا ينقسم على الثانية وتباين نصيب الميت والثانية فيضرب كل الثانية في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين، للزوجة من الأولى

ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُوْلَىْ أَخَذَهُ مَضْرُوْبًا فِيْمَاْ ضَرَبْتَهُ فِيْهَاْ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوْبًا فِيْ نَصِيْبِ الْمَيِّتِ، أَوْ فِيْ وَفْقِ نَصِيْبِهِ إِنْ كَاْنَ بَيْنَ النَّصِيْبِ وَالثَّانِيَةِ تَوَاْفُقٌ.

ثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة، ولكل ابن من الأولى ستة وثلاثون ومن الثانية خمسة.

[تتمة] وما صحت منه المسألتان صار كمسألة واحدة فإذا مات ثالث عمل في الثالث ما عمل في الثانية وهكذا، فإذا صحت الأولى ثم الثانية وجعلتهما كمسألة واحدة كما تقدم بيانه فصحح الثالثة وانظر بينها وبين سهام الميت الثالث وهو ما خصه من المصحح، فإن صحت عليها فذاك، وإن لم تصح فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق الثالثة التي صارت ثانية في كل المصحح فما بلغ صحت منه، وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل الثانية في كل المصحح فما بلغ صحت منه، ثم من له شيء من المصحح يأخذه مضروبا في وفق الثالثة في صورة الموافقةأو في كلها في صورة المباينة وقد صارت الثلاث واحدة، فإن فرض هناك ميت رابع فصحح الرابعة واعملها على هذا القياس.

مِيْرَاْثُ الْمَفْقُوْدِ

وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ (١) تُرِكَ مَالُهُ حَتَىْ تَقُوْمَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ (٢) أَوْ يَحْكُمَ قَاضٍ بِمَوْتِهِ اجْتِهَاْدًا (٣) ثُمَّ يُعْطَىْ مَالُهُ مَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ قِيَاْمِ الْبَيِّنَةِ أَوِ الْحُكْمِ.

وَإِذَاْ مَاْتَ مَنْ يَرِثُ مِنْهُ الْمَفْقُوْدُ وُقِفَ نَصِيْبُهُ (٤) وَيُعْمَلُ فِيْ حَقِّ الْحَاْضِرِيْنَ بِالْأَسْوَإِ (٥).

---

١) بأن غاب عن وطنه وانقطع خبره وجهل حاله فلم يدر موته ولاحياته ولا محله، ومن أسر وهو مسلم بأن أخذه أهل الحرب قهرا فحكمه فى الإرث كبقية المسلمين فيرث منه الغير ويرث هو من الغير فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد فإن لم تعلم ردته ولا موته فحكمه حكم المفقود.

٢) عند حاكم ويقبلها ولايكفي قيامها عند غير الحاكم ولا بدون قبوله لها ولايشترط حينئذ قوله: حكمت بموته.

٣) ولاتتضمن قسمة الحاكم الحكم بموته إلا إن وقعت بعد تنازع ورفع إليه لأن الأصح أن تصرف الحاكم ليس بحكم إلا في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها.

٤) أي ما خصه من جميع المال إذا انفرد وبعضه إن كان ثم غيره.

٥) فمن يسقط بحياة المفقود أو موته لا يعطي شيئا حتى يتبين حاله، ومن ينقص حقه بحياته قدر فيه حياته، أو بموته قدر فيه موته، ومن لايختلف نصيبه بهما أعطيه.

ولتوضيح ذلك نذكر أمثلة:

١- أخ لأب مفقود وشقيقتان وأخت لأب وعمّ حاضرون: فمسألة الحياة من ثلاثة وتصح من تسعة، ومسألة الممات من ثلاثة ومنها تصح وجامعة المسألتين التّسعة لتداخلهما، فللشّقيقتين بكلّ تقدير الثّلثان ستّة ولا شيء للأخت بتقدير الممات فلا تعطى شيئا ولا يرث العمّ بتقدير الحياة فلا يدفع له شيء وتوقف الثّلاثة فإن بان حيا فله من الموقوف اثنان وللأخت واحد ويسقط العمّ بالأخ ، وإن بان ميتا فالموقوف كلّه للعمّ وتسقط الأخت لأب بالشّقيقتين.

٢- جد وشقيق حاضران وأخ لأب مفقود: فمسألة الحياة من ثلاثة ومنها تصح، ومسألة الممات من اثنين ومنهما تصح، وجامعة المسألتين ستّة لتباينهما وضرب إحداهما في الأخرى ، والأسوأ في حقّ الجدّ تقدير الحياة فله قدر الثّلث اثنان والأسوأ في حقّ الشّقيق تقدير الممات فله قدر النّصف ثلاثة ويوقف واحد فإن ظهر حيا فالموقوف للشّقيق ، وإلّا فهو للجدّ.

٣- بنت مقفودة وبنت ابن وشقيقتان حاضرات: فمسألة الحياة من ستّة ، ومسألة الممات من اثنين وتصح من أربعة، وجامعتهما اثناعشر لتوافقهما بالنّصف وضرب نصف إحداهما في كامل الأخرى ، والأسوأ في حقّ جميع الحاضرات تقدير الحياة فلبنت الابن السّدس واحد فتأخذه وللشّقيقتين قدر الثّلث اثنان، وتوقف ثلاثة ، فإن ظهرت حياتها فالموقوف لها، وإلّا فيكمل لبنت الابن النّصف باثنين، ويكمل للشّقيقتين حقّهما بواحد.

مِيْرَاْثُ مَجْهُوْلِ النَّسَبِ

وَيُوْقَفُ نَصِيْبُ مُحْتَاْجٍ لِقَاْئِفٍ، وَيُؤْخَذُ فِيْ حَقِّ غَيْرِهِ بِالْأَسْوَإِ (١)، وَإِذَاْ مَاْتَ الْمُحْتَاْجُ لِلْقَاْئِفِ وُقِفَ نَصِيْبُ أَبٍ إِلَى التَّبَيُّنِ (٢).

مِيْرَاْثُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ

وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ (٣) إِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إِرْثُهُ بِذُكُوْرَتِهِ وَأُنُوْثَتِهِ كَوَلَدِ أُمٍّ

٤- زوج وابن حاضران وبنت مفقودة: مسألة الحياة من أربعة ربعها للزوج واثنان للابن وواحد للبنت ومسألة الممات من أربعة أيضا ربعها للزوج والباقي للابن وبينهما تماثل فيكتفى بإحداهما وتجعل هي الجامعة للمسألتين فيعطى الزوج الربع في الحال لعدم اختلاف نصيبه ويعطى الابن اثنين ويوقف واحد فإن بانت حية فلها وإلا فهو للابن.

١) كابن محتاج لقائف وبنت وابن ابن: فمسألة تقدير لحوقه من ثلاثة، وتقدير عدم لحوقه من اثنين، وجامعتهما ستة لتباينهما، والأسوء تقدير لحوقه في حق ابن الابن والبنت فلا شيء له ولها اثنان، ويوقف أربعة فإن لحقه فله، وإلا فللبنت منها واحد، والباقي لابن الابن.

٢) ولو وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد ثم مات الولد ولأحدهما دون الأخر ولدان أعطيت الأم من مال الولد السدس لاحتمال أن يكونا أخوين للميت على الأرجح.

٣) أي الملتبس أمره فلم يدر ذكورته ولا أنوثته، وهو قسمان قسم له آلة الرجال أي من الذكر والبيضتين وآلة النساء جميعا ، وقسم له ثقبة يخرج منها البول لاتشبه آلة من الآلتين.

وَمُعْتِقٍ فَذَاْكَ، وَإِلَّاْ فَيُعْمَلُ بِالْيَقِيْنِ فِيْ حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ (١)،

فائدة: والذي يتصور أن يكون خنثى من الورثة ثمانية: الولد، وولد الابن، والأخ، وولده، والعم، وولده، والمعتق، وعصباته، ومن ألقى عليك أبا خنثى، أو أما خنثى، فقد ألقى عليك محالا.

١) فمن يرث بأحد التّقديرين دون الآخر لم يدفع له شيء، ومن يختلف نصيبه بالتّقديرين يدفع له أقلّ النّصيبين، ومن لا يختلف نصيبه بهما أعطى نصيبه كاملا.

وهاك أمثلة لتوضيح ذلك:

١- زوج وشقيقة وولد أب خنثى: مسألة الذكورة من اثنين ومسألة الأنوثة من سبعة بالعول وبينهما تباين فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر وهي الجامعة للمسألتين فإذا قسمتها على الاثنين يكون جزء سهم المسألة سبعة وإذا قسمتها على السبعة يكون جزء سهم المسالة اثنين فللزوج من مسألة الذكورة واحد في سبعة بسبعة وله من مسألة الأنوثة ثلاثة في اثنين بستة فيعطى الستة فقط وللشقيقة من مسألة الذكورة واحد في سبعة بسبعة ولها من مسألة الأنوثة ثلاثة في اثنين بستة فتعطى الستة فقط ولا شيء للخنثى من مسألة الذكورة وله من مسألة الأنوثة واحد في اثنين باثنين فلا يعطى في الحال شيئا ويوقف سهمان فإن اتضح بالأنوثة أخذ السهمين وإلا سقط ورد واحد على الزوج وواحد على الشقيقة.

٢- بنتان وولد ابن خنثى: مسألة الذكورة من ثلاثة ثلثاها للبنتين والباقي للخنثى ومسألة الأنوثة من ثلاثة أيضا ثلثاها للبنتين والباقي للعصبة ويسقط

الخنثى وبين هاتين المسألتين تماثل يكتفى بإحداهما وتجعل هي الجامعة للمسألتين فتعطى البنتان الثلثين لعدم اختلاف نصيبهما وللخنثى من مسألة الذكورة الباقي من الثلثين ولاشيء له من مسألة الأنوثة فلا يعطى في الحال شيئا ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح فإن اتضح بالذكورة أخذه أو بالأنوثة فللعاصب إن كان وإلا رد على البنتين.

٣- زوج وأم وولد أب خنثى: مسألة الذكورة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللخنثى الباقي واحد ومسألة الأنوثة من ثمانية بالعول وبينهما توافق بالنصف فتضرب نصف إحداهما في كامل الأخرى يحصل أربعة وعشرون وهي الجامعة للمسألتين فإذا قسمتها على الستة يخرج جزء السهم أربعة وإذا قسمتها على الثمانية يخرج جزء السهم ثلاثة فللزوج من مسألة الذكورة ثلاثة في أربعة باثني عشر وله من مسألة الأنوثة ثلاثة في ثلاثة بتسعة فيعطى التسعة فقط وللأم من مسألة الذكورة اثنان في أربعة بثمانية ولها من مسألة الأنوثة اثنان في ثلاثة بستة فتعطى الستة فقط وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في أربعة بأربعة وله من مسألة الأنوثة ثلاثة في ثلاثة بتسعة فيعطى الأربعة ويوقف الباقي وهو خمسة إلى الاتضاح أو الصلح فإن اتضح بالأنوثة أخذه تكميلا لحقه وبيد كل من الأم والزوج حقه عائلا أو بالذكورة فحقه بيده ويرد من الموقوف ثلاثة للزوج واثنان للأم تتميما لحق كل منهما.

٤- بنت وولد ابن خنثى: مسألة الذكورة من اثنين نصفها للبنت والباقي للخنثى ومسألة الأنوثة من ستة نصفها للبنت وسدسها للخنثى والباقي

وَيُوْقَفُ الْمَشْكُوْكُ فِيْهِ حَتَّىْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ أَوْ يَقَعَ الصُّلُحُ (١).

مِيْرَاْثُ الْحَمْلِ

وَيُوْقَفُ نَصِيْبُ حَمْلٍ يَرِثُ (٢) أَوْ قَدْ يَرِثُ (٣)، وَيُعْمَلُ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ،

للعصبة وبينهما تداخل يكتفى بأكبرهما وتجعل هي الجامعة للمسألتين فتعطى البنت النصف والخنثى السدس ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح فإن اتضح بالذكورة أخذه أو بالأنوثة فهو للعصبة إن كانت وإلا رد عليهما بحسب فرضيهما.

٥- بنت وأبوان وولد ابن خنثى: أصل مسألتهم بكلا التقديرين من ستة للأبوين السدسان اثنان وللبنت النصف ثلاثة وللخنثى الباقي لأنه إن كان ذكرا فله ما بقي بعد الفروض وهو هنا سهم وإن كان أنثى فلها السدس وهو هنا سهم أيضا.

١) فإن مات قبل اتضاحه لم يبق إلا الصلح في الموقوف له ولابد من جريان لفظ الصلح أو التواهب واغتفر مع الجهل للضرورة ولا يصالح ولي محجور بدون حصته بفرض إرثه.

٢) كحمل زوجته.

٣) كزوج وأخت شقيقة وحمل من أبيها الميت من غير أمها: فهذا الحمل لوكان أنثى يرث السدس، ولو كان ذكرا لا يرث لاستغراق الفروض التركة وهو أخ لأب، فمسألة تقدير أنوثته من ستة وتعول إلى سبعة، وتقدير ذكورته من اثنين، وجامعتهما أربعة عشر لتباينهما، والأحوط تقدير أنوثته

وَشَرْطُ إِرْثِهِ أَنْ يَنْفَصِلَ وَبِهِ حَيَاْةٌ مُسْتَقِرَّةٌ يَقِيْنًا (١)، لِوَقْتٍ يُعْلَمَ وُجُوْدُهُ عِنْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ (٢)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ، أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجِبُهُ الْحَمْلُ (٣) وُقِفَ جَمِيْعُ التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَاْ يَحْجُبُهُ الْحَمْلُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ لَاْ يَنْقُصُ أُعْطِيَهُ (٤) أَوْ يَنْقُصُ بِتَقْدِيْرٍ

في حق الزوج والشقيقة فله ستة ولها ستة، ويوقف اثنان فإن كان أنثى فله أو ذكرا فللزوج منهما واحد، وللأخت الشقيقة واحد.

١) وتعلم الحياة المستقرة باستهاله صارخا أو بعطاسة أو بالتثاؤب أو التقام الثدي أونحو ذلك.

٢) بأن ينفصل لدون ستة أشهر مطلقا أو لأربع سنين ما عدا لحظة الوضع والوطء فأقل وليست فراشا لمن يمكن كون الحمل منه أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت. فإن مات قبل تمام انفصاله ولو بحز رقبته لم يرث وإن وجب فيه القصاص.

٣) كحمل زوجته وابن الابن: فهذا الحمل لو كان ذكرا يحجبه، ولو كان أنثى فلا يحجبه.

٤) كبنت وأبوين وحمل من ابنه الميت: فمسألة تقدير ذكورته من ستة، وتقدير أنوثته من ستة، وجامعتهما ستة لتماثلهما، للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأب السدس واحد، ويوقف واحد فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند موت مورثه فله ذكرا كان أو أنثى، وإلا فللأب.

أُعْطِيَ الْمُتَيَقَّنَ ولوعَائِلًا (١)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا.

تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَىْ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِ كِتَابُ (عَوْنِ الرَّحْمَنِ فِيْ تسْهِيْلِ عِلْمِ الْفَرَائِض) (٢).

---

١) كزوجة حامل وأبوين: فمسألة تقديره بنتين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، ومسألة تقديره بنتا أو ابنا من أربعة وعشرين، وجامعتهما مائتان وستة عشر لتوافقهما بالثلث للزوجة ثمن عائل أربعة وعشرون وللأم سدس عائل اثنان وثلاثون وللأب سدس عائل اثنان وثلاثون فيوقف مائة وثمانية وعشرون، فإن كان بنتين فله أوبنتا فله منها مائة وثمانية وللزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأب ثلاثة عشر أو ابنا فله منها مائة وسبعة عشر، وللزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأب أربعة.

٢) وهذا آخر ما أردت تأليفه، جعله الله خالصا لوجهه الكريم، ويسر النفع به، نسأله تعالى أن يستر زلاتنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ويجعل إلى رضوانه إيابنا، ويحقق فيه رجاءنا بفضله وإحسانه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكان الفراغ منه يوم الأربعاء الثاني عشر من ذي القعدة من سنة ألف وأربعمائة وستة وعشرين هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية آمين يارب العالمين.

فهرس المحتويات

المقدمة ٣

الْحُقُوْقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ ٥

مَاْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ اسْتِحْقَاْقُ الْإِرْثِ ٦

الْوَرَثَةُ الْمُجْمَعُ عَلَىْ تَوْرِيْثِهِمْ ٨

الْفُرُوْضُ وَأَصْحَاْبُهَاْ ٩

فَرْضُ الزَّوْجَيْنِ ١٠

فَرْضُ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ ١٣

فَرْضُ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الْإِبْنِ ١٤

فَرْضُ الْأُخْتِ الشَّقِيْقَةِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ ١٥

فَرْضُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ ١٧

فَرْضُ الْأَبِ وَالْجَدِّ ١٧

مِيْرَاْثُ الْعَصَبَةِ ١٨

مِيْرَاْثُ مَنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ جِهَتَاْنِ ٢٠

الْحَجْبُ ٢١

مِيْرَاْثُ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ ٢٣

كَيْفِيَّةُ مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ أَوِ الْمُسَاْوَاْةِ ٢٥

مَسَاْئِلُ الْمُعَاْدَّةِ ٢٩

النِّسَبُ الْأَرْبَعُ ٣٢

أُصُوْلُ الْمَسَاْئِلِ ٣٣

الْعَوْلُ ٣٤

الرَّدُّ ٣٦

مِيْرَاْثُ ذَوِي الْأَرْحَاْمِ ٣٨

تَصْحِيْحُ الْمَسَاْئِلِ ٤٠

الْمُنَاْسَخَاْتُ ٤٨

مِيْرَاْثُ الْمَفْقُوْدِ ٥٣

مِيْرَاْثُ مَجْهُوْلِ النَّسَبِ ٥٥

مِيْرَاْثُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ ٥٥

مِيْرَاْثُ الْحَمْلِ ٥٨

فهرس المحتويات ٦١